EBN

EM BUSCA DA NOMEAÇÃO

POLÍCIA MILITAR - PERNAMBUCO

DIREITO CONSTITUCIONAL

#EunaPMPE

SUMÁRIO:

1. Dos princípios fundamentais.....02

2. Direitos e garantias fundamentais: direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos; remédios constitucionais.....04

3. Organização do Estado: organização político□administrativa; repartição de competências; União, Estados Federados e Municípios; Administração Pública: disposições gerais; servidores públicos; dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.....31

4. Organização dos Poderes: Poder Legislativo; Poder Executivo; Poder Judiciário.....50

5. Defesa do Estado e das instituições democráticas.....87

6. Súmulas, jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e legislação relacionada com os temas. (**DISPONÍVEL NO PDF DE SÚMULAS E JURISPRUDÊNCIAS**)

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONSTITUIÇÃO

NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL É:

Quanto à origem: **a CF é promulgada**; e não outorgada, não cesarista, não pactuada;

Quanto ao modo de elaboração: **a CF é dogmática**; e não histórica

Quanto ao modo de alteração: **a CF é rígida**; e não flexível, semirrígida, granítica/intocável, super-rígida

Quanto à forma: **a CF é escrita**; e não costumeira;

Quanto ao conteúdo: **a CF é formal**; e não material

Quanto à extensão: **a CF é analítica**; e não sintética

Quanto à dogmática: **a CF é eclética**, e não ortodoxa

Quanto à finalidade: **a CF é dirigente ou social**, e não garantia (sintética), não balanço (balanço entre os períodos de poder do Estado)

Quanto à sistemática: **a CF é principiológica**, e não preceituais;

RESUMÃO: a Constituição brasileira de 1988 é **promulgada** (**origem**); **escrita** (**forma**); **dogmática** (**modo de elaboração**); **analítica** (**extensão**); **formal** (**conteúdo**); **rígida** (**estabilidade**); **social** (**conteúdo ideológico**); **eclética** (**ideologia**); **normativa** (**correspondência com realidade**); **dirigente** (**finalidade**); **principiológica** (**sistemas**); **orgânica** (**unidade de documentação**); **autoconstituição** (**modo de decretação**); e **definitiva** (**função**).

DICA:

A CONSTITUIÇÃO É PEDRA (**P**romulgada, **E**scrita, **D**ogmática, **R**ígida e **A**nalítica).

SOBRE AS CLASSIFICAÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
Sintética: é aquela constituição reduzida, concisa, tal como a constituição Americana de 1787. (**SINTETIZA**)
Analítica: é uma constituição extensa, prolixa, **assim como a BRASILEIRA**. **CF/88**

Classificação da República Federativa do Brasil:

FORMA DE GOVERNO:	República
FORMA DE ESTADO:	Federação
REGIME DE GOVERNO OU POLÍTICO:	Democracia (mista ou semi-direta)
SISTEMA DE GOVERNO:	Presidencialismo (art. 84 da CF)

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS	
FUNDAMENTOS (art. 1º): **(SO-CI-DI-VAL-PLU)**	▪ SOBERANIA; ▪ CIDADANIA; ▪ DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; ▪ VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA; ▪ PLURALISMO POLÍTICO.
OBJETIVOS FUNDAMENTAIS (art. 3º): **(VEJA QUE TODOS SE INICIAM POR VERBOS)**	▪ Construir uma sociedade livre, justa e **SOLIDÁRIA**; ▪ Garantir o desenvolvimento nacional; ▪ **ERRADICAR** a pobreza e a marginalização e **REDUZIR** as desigualdades sociais e regionais; e ▪ Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
PRINCÍPIOS QUE REGEM AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS (art. 4º): **(IN-PRE-AUTO-NÃO-IGUAL-DEFE-SO-RE-CO- CO)**	▪ INDEPENDÊNCIA NACIONAL; ▪ PREVALÊNCIA DOS DIREITOS HUMANOS; ▪ AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS; ▪ NÃO INTERVENÇÃO; ▪ IGUALDADE ENTRE OS ESTADOS; ▪ DEFESA DA PAZ; ▪ SOLUÇÃO PACÍFICA DOS CONFLITOS; ▪ REPÚDIO AO TERRORISMO E AO RACISMO; ▪ COOPERAÇÃO ENTRE OS POVOS PARA O PROGRESSO DA HUMANIDADE; ▪ CONCESSÃO DE ASILO POLÍTICO.
OBJETIVO DO BRASIL NO PLANO INTERNACIONAL (art. 4º, §único):	▪ Buscar a integração **política, econômica, social e cultural** entre os povos da **AMERICA LATINA**, visando formar uma sociedade **LATINO-AMERICANA** de nações.

A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

Parágrafo único. **Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.**

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DIREITOS SOCIAIS, NACIONALIDADE, DIREITOS POLÍTICOS

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

O que entendemos por direitos fundamentais?

- Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
- Direitos Sociais
- Direitos de Nacionalidade
- Direitos Políticos
- Direitos relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos.

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

ANTES DE TUDO, VAMOS DESTACAR NOSSO PRINCIPAL ARTIGO:

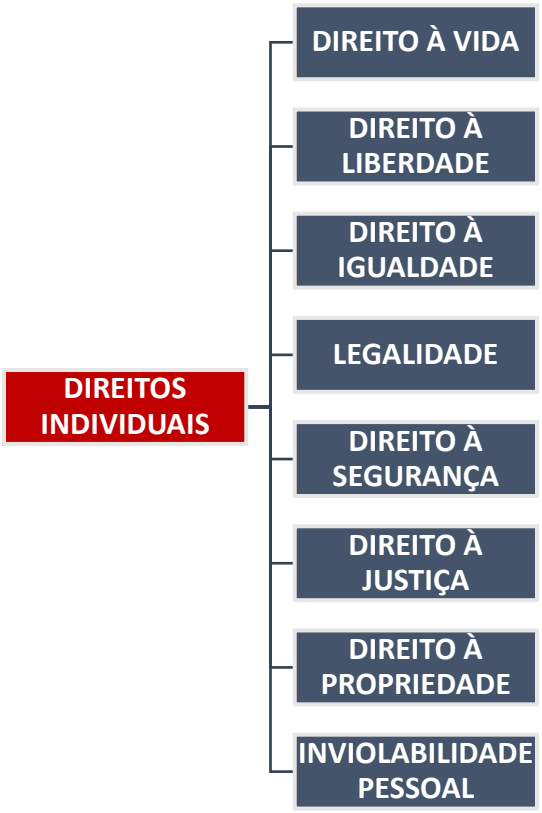
"*Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos **BRASILEIROS** e aos **ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS** a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*"

OBS IMPORTANTE: apesar da literalidade citar apenas os "estrangeiros residentes", o STF tem posicionamento claro que **mesmo que o estrangeiro não tenha domicilio no Brasil (ex: estrangeiro em viagem) será "protegido" pelos direitos fundamentais, na medida do possível**.

DIREITOS INDIVIDUAIS:

DESTINATÁRIOS: são todos os indivíduos enquanto pessoa

DIREITOS INDIVIDUAIS DECORRENTES DE TRATADOS: quando o Brasil assina e ratifica um tratado em que estejam previstos direitos aos indivíduos, tais disposições passam a fazer parte do nosso ordenamento jurídico.



DIREITO À VIDA

O direito a vida é o **PRIMEIRO DE TODOS OS DIREITOS** a serem mencionados no artigo 5º. Ele é considerado **o mais importante**, visto que, sem tê-lo garantido, **não há que se falar nos demais**.

Mas veja, o direito à vida não engloba apenas o direito de não ser morto e permanecer vivo!

Os autores de constitucional entendem que esse direito pode ser dividido garantindo-se o:

- *DIREITO DE **ESTAR VIVO**;*
- *DIREITO DE **NÃO SER MORTO**;*
- *DIREITO DE TER UMA **VIDA DIGNA**;*
- *DIREITO DE **NÃO TER SUA VIDA CERCEADA**.*

*Ou seja, esse direito garante não apenas "permanecer vivo", mas também de ter **uma vida digna, com os seus direitos respeitados**.*

DIREITO À LIBERDADE

REPRESENTA TODAS AS FORMAS DE LIBERDADES EXISTENTES, COMO POR EXEMPLO:

- LIBERDADE DE PENSAMENTO

- LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
- LIBERDADE DE CRENÇA
- LIBERDADE DE PROFISSÃO, ETC

Quando alguns direitos fundamentais são **restringidos ou ameaçados**, pode-se utilizar de **remédios constitucionais para sanar essa mazela**. Quando se trata de ameaça à liberdade de locomoção, o habeas corpus é o instrumento a ser utilizado, por exemplo.

DIREITO À IGUALDADE

Em análise do texto do caput do artigo 5º, é preciso entender a igualdade como **fundamento para a existência da democracia**.

Esse princípio deve ser observado em dois momentos distintos, tanto naquele em que o legislador cria um novo ato normativo, quanto ao momento em que o intérprete faz a sua análise do que diz o texto legal.

Portanto, pode-se afirmar que **O DIREITO À IGUALDADE REPRESENTA A NECESSIDADE DE TRATAR OS IGUAIS DE FORMA IGUAL E OS DESIGUAIS DE FORMA DESIGUAL, NA MEDIDA DA SUA DESIGUALDADE**.

Desse modo, pode-se afirmar que o direito mencionado busca um **TRATAMENTO IGUALITÁRIO DIANTE DAS SITUAÇÕES QUE COMUMENTE VEMOS ACONTECER NO DIA A DIA, COMO O TRATAMENTO DIFERENCIADO DE GRUPOS POR COR, RAÇA, SEXO, RELIGIÃO, PROFISSÃO, GÊNERO, DENTRE OUTROS**.

DIREITO A PROPRIEDADE

Além de estar **PRESENTE NO CAPUT DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL**, encontramos o direito à propriedade também no **INCISO XXII** do mesmo artigo, além do **ARTIGO 170, INCISO II**.

Todos esses dispositivos reforçam a ideia de garantia de propriedade a todos que a possuem. Entretanto, vale ressaltar que **TAL DIREITO NÃO É ABSOLUTO**, a ele cabe **respeito à função social**, colocando ao seu detentor a necessidade do **uso adequado da coisa**, fortalecendo a ideia de Estado Democrático e Social de Direito ao qual o Brasil foi constituído.

As características dos direitos fundamentais como a inalienabilidade, a universalidade dentre outros, devem ser observadas no estudo de todos esses cinco direitos mencionados.

DIREITO À SEGURANÇA

O direito à segurança é assegurado pela Constituição Federal no caput do artigo 5º e no seu artigo 144.

Trata-se de **DEVER DO ESTADO**.

O direito à segurança **não se refere somente a segurança física**, garantia do estado por meio de sua força policial, mas também a **SEGURANÇA JURÍDICA**.

DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS:

IGUALDADE (ISONOMIA)

Homens e mulheres **SÃO IGUAIS** em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (NA VISÃO DO CIDADÃO)

Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa **SENÃO EM VIRTUDE DE LEI**;

CIDADÃO → Pode fazer tudo o que a lei não proíbe;

ADMINISTRADOR PÚBLICO → Pode fazer apenas o que a lei autoriza.

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Ninguém será submetido a **TORTURA NEM A TRATAMENTO DESUMANO OU DEGRADANTE**;

LIBERDADE DE EXPRESSÃO (MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO)

É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

LIBERDADE RELIGIOSA E FILOSÓFICA

É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

MAS LEMBRE-SE: o Brasil é um país **LAICO**!

ESCUSA DE CONSCIÊNCIA

Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, **salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei**;

EXEMPLO: serviço militar obrigatório em tempo de paz (CF, Art. 143, §1º).

O cidadão até **pode alegar o imperativo de consciência para ser dispensado da obrigação legal**, **mas não da prestação alternativa**. A recusa da obrigação legal e da alternativa **ensejará a suspensão dos direitos políticos do cidadão** (CF, Art. 15, IV). DEIXA DE SER CIDADÃO!

LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A CENSURA

É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, **INDEPENDENTEMENTE DE CENSURA OU LICENÇA**;

Aqui temos que compreende que é vedada toda e qualquer censura (política, ideológica, artística e etc.), porém que como qualquer outro princípio a liberdade de expressão é um **PRINCÍPIO NÃO ABSOLUTO**.

INVIOLABILIDADE DE HONRA, IMAGEM E VIDA PRIVADA

São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, **assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação**;

INVIOLABILIDADE DOMICILIAR (CAI MAIS QUE JACA MADURA EM PROVA DE POLÍCIA)

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

PODERÁ INGRESSAR NA DOMICILIO DO INDIVÍDUO:

- **COM CONSENTIMENTO DO MORADOR**

- **SEM CONSENTIMENTO NO CASO DE:**
  1. *FLAGRANTE DELITO,*
  2. *DESASTRE,*
  3. *PRESTAR SOCORRO OU*
  4. *POR ORDEM JUDICIAL* ***DURANTE O DIA***.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: o termo "casa", segundo o STF, deve ser entendido de forma mais ampla, sendo qualquer local privado não aberto ao público (**Ex**: ***escritório, barco que a pessoa habite, consultório etc***.)

INVIOLABILIDADE DAS CORRESPONDÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

Decisões judiciais também podem quebrar o sigilo nas demais hipóteses, **NÃO É APENAS EM COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS**!

LIBERDADE PROFISSIONAL

É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

NORMA DE EFICÁCIA CONTIDA ⍰ Caso exista lei que exija qualificações para exercer determina profissão, **ESSAS DEVERÃO SER OBEDECIDAS** (**Ex**: **médico**); caso inexistam exigências, a profissão será de livre exercício (**Ex**: músico).

DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E O RESGUARDA OS JORNALISTAS

É assegurado a todos o acesso à informação e **RESGUARDADO O SIGILO DA FONTE**, **quando necessário ao exercício profissional**;

DIREITO DE IR E VIR

É livre a locomoção no território nacional **EM TEMPO DE PAZ**, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, **nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens**;

DIREITO DE REUNIÃO (CAI DEMAIS!)

Todos podem reunir-se **pacificamente**, **sem armas**, em locais abertos ao público, **independentemente de autorização**, **desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local**, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

LEMBRANDO QUE: Em julgamento no plenário virtual, os ministros do STF definiram, em placar apertado de **6x5**, que **NÃO É NECESSÁRIO AVISO PRÉVIO PARA REUNIÃO PÚBLICA.**

DIREITO DE ASSOCIAÇÃO

É plena a liberdade de associação para fins lícitos, **VEDADA A DE CARÁTER PARAMILITAR**;

ATENÇÃO: *A nomenclatura dos postos e a utilização ou não de uniforme* ***NÃO SÃO REQUISITOS SUFICIENTES PARA DEFINIR O CARÁTER PARAMILITAR DE UMA ASSOCIAÇÃO***.

A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas **INDEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO**, sendo **vedada a interferência estatal em seu funcionamento**; **DECORE ISSO!**

As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

Associação ser DISSOLVIDA: TRÂNSITO EM JULGADO

Associação ter ATIVIDADES SUSPENSAS: NÃO PRECISA DO TRÂNSITO EM JULGADO

Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

As entidades associativas, quando **EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS**, têm legitimidade para **REPRESENTAR SEUS FILIADOS JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE**;

Não confunda!

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL: Necessária autorização expressa

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL: Não há necessidade de autorização expressa

DIREITO DE PROPRIEDADE

É garantido o direito de propriedade;

A propriedade **ATENDERÁ A SUA FUNÇÃO SOCIAL**;

DESAPROPRIAÇÃO ORDINÁRIA

A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por **NECESSIDADE OU UTILIDADE PÚBLICA**, ou por **INTERESSE SOCIAL**, mediante **JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO**, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

As três hipóteses de desapropriação ordinária:

- NECESSIDADE PÚBLICA
- UTILIDADE PÚBLICA
- INTERESSE SOCIAL

- **INDENIZAÇÃO JUSTA, PRÉVIA E EM DINHEIRO!**

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROPRIEDADE

ATENÇÃO! Aqui **cuidado para não confundir com o anterior**! Esse caso é o caso de **IMINENTE PERIGO PÚBLICO**, ou seja, uma **situação provisória e de uso emergencial**, indenizando o dono depois, caso aconteça algum dano!

No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário **INDENIZAÇÃO ULTERIOR, SE HOUVER DANO**;

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA

A **PEQUENA PROPRIEDADE RURAL**, assim definida em lei, desde que **TRABALHADA PELA FAMÍLIA**, **não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva**, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

HERANÇA

A sucessão de bens de estrangeiros situados no País **SERÁ REGULADA PELA LEI BRASILEIRA** em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, **sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do "de cujus"**;

DIREITO DE INFORMAÇÃO

Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse **PARTICULAR**, ou de **INTERESSE COLETIVO OU GERAL**, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, **ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado**;

DIREITO DE PETIÇÃO (1) E DIREITO DE OBTER CERTIDÕES (2)

São a todos assegurados, **INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE TAXAS**:

1) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

2) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

INAFASTABILIDADE DO JUDICIÁRIO

A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; **VOCÊ SEMPRE PODE RECORRER AO JUDICIÁRIO**!

IRRETROATIVIDADE DAS LEIS

A lei não prejudicará o **DIREITO ADQUIRIDO**, **O ATO JURÍDICO PERFEITO** e a **COISA JULGADA**;

ATO JURÍDICO PERFEITO: o ato já **consumado segundo a lei vigente** ao tempo em que se efetuou.

DIREITO ADQUIRIDO: direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. Dizemos que se trata de um **direito que já se incorporou ao patrimônio do particular, pois já foi cumprido todos os requisitos necessários**.

COISA JULGADA: Decisão que já **não cabe mais recurso**.

JUIZ NATURAL

Não haverá juízo ou tribunal de exceção;

LEGALIDADE PENAL (MUITO IMPORTANTE EM PROVA POLICIAL!)

Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

Quanto a esse ponto, cabe destacar: só por meio de **LEI EM SENTIDO ESTRITO**, votada e aprovada na forma da Constituição, **ANTERIOR À PRÁTICA DOS FATOS**, o Estado poderá dispor sobre direito penal, definindo crimes e cominando penas. Consequentemente, **é inconstitucional todo ato legislativo diverso da lei que criminalize ou penalize condutas**.

IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL IN PEJUS E RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA

A lei penal não retroagirá, salvo para **beneficiar o réu**;

A regra é a não **retroatividade da lei**, porém existem exceções, como é caso da **retroatividade da lei penal mais benéfica ao réu.**

CRIMES INAFIANÇÁVEIS

A prática do **RACISMO** constitui **CRIME INAFIANÇÁVEL** e **IMPRESCRITÍVEL**, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

A lei considerará crimes **INAFIANÇÁVEIS** e **INSUSCETÍVEIS DE GRAÇA OU ANISTIA** a prática da **tortura**, o **tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, o **terrorismo** e os definidos como **crimes hediondos**, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

NÃO SERÁ ADMITIDA "**GAFI**" = **G**raça + **A**nistia + **F**iança

Constitui crime **INAFIANÇÁVEL** e **IMPRESCRITÍVEL** a **AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS**, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático; * **AQUI É IGUAL AO RACISMO!**

PARA QUE A QUESTÃO NÃO TE CONFUNDA, ATENÇÃO AO QUADRO:

<table>
<tr><th>IMPRESCRITÍVEL</th><th>INAFIANÇÁVEL</th><th>INSUSCETÍVEL DE GRAÇA E ANISTIA</th></tr>
<tr><td>RACISMO</td><td>RACISMO</td><td>TRÁFICO</td></tr>
<tr><td rowspan="5">AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS CONTRA O ESTADO</td><td>AÇÃO DE GRUPOS ARMADOS CONTRA O ESTADO</td><td>TERRORISMO</td></tr>
<tr><td>TRÁFICO</td><td>TORTURA</td></tr>
<tr><td>TERRORISMO</td><td rowspan="3">CRIMES HEDIONDOS</td></tr>
<tr><td>TORTURA</td></tr>
<tr><td>CRIMES HEDIONDOS</td></tr>
</table>

3TH = **T**RÁFICO, **T**ERRORISMO, **T**ORTURA + **H**EDIONDO

BIZU: **3TH** NÃO TEM **GRAÇA**

INTRANSMISSIBILIDADE DAS PENAS (PERSONALIZAÇÃO DA PENA)

Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de **REPARAR O DANO** e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, **até o limite do valor do patrimônio transferido**;

OU SEJA: posso ter que pagar algo após meu pai morrer? **Sim!** Até o valor máximo que ele tiver deixado de herança!

DAS PENAS

NÃO HAVERÁ PENAS:

- DE MORTE, **SALVO EM CASO DE GUERRA DECLARADA**, NOS TERMOS DO ART. 84, XIX;
- DE CARÁTER PERPÉTUO;
- DE TRABALHOS FORÇADOS;
- DE BANIMENTO;
- CRUÉIS;

Desse inciso temos que ter cuidado com a possibilidade de **PENA DE MORTE NO CASO DE GUERRA DECLARADA.**

EXTRADIÇÃO

NENHUM BRASILEIRO SERÁ EXTRADITADO, **SALVO O NATURALIZADO**, em caso de **crime comum**, **praticado antes da naturalização**, ou de comprovado **envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins**, na forma da lei;

Não será concedida extradição de **ESTRANGEIRO POR CRIME POLÍTICO OU DE OPINIÃO**;

A EXTRADIÇÃO DO BRASILEIRO DEVE SEGUIR AS REGRAS:

1º – Brasileiro Nato: **NUNCA** será extraditado

2º – Brasileiro Naturalizado: **é possível, nos casos de:**

a) Crime comum antes da naturalização

b) Tráfico de drogas antes ou depois da naturalização

3º – Casos da impossibilidade de extração: Crime político ou de opinião.

PROMOTOR NATURAL

Ninguém será processado nem sentenciado senão pela **autoridade competente**;

DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

Ninguém será **PRIVADO DA LIBERDADE OU DE SEUS BENS** sem o **DEVIDO PROCESSO LEGAL**;

Aos litigantes, em **PROCESSO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO**, e aos acusados em geral são assegurados o **CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA**, com os meios e recursos a ela inerentes;

- **PROCESSO ADMINISTRATIVO** = Contraditório + Ampla Defesa
- **PROCESSO JUDICIAL** = Contraditório + Ampla Defesa

PROVAS ILÍCITAS

São **INADMISSÍVEIS**, no processo, as provas obtidas por **MEIOS ILÍCITOS**;

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (NÃO CULPABILIDADE)

Ninguém será considerado culpado **até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória**;

AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA

Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

A regra é que o **MINISTÉRIO PÚBLICO** promova a **AÇÃO PENAL PÚBLICA** (CF, Art. 129, I), porém caso o MP esteja **INERTE**, abre a possibilidade do particular (vítima) agir pela **AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA**.

PRISÃO E DIREITOS RELACIONADOS (AQUI CAI DEMAIS EM PROVA POLICIAL)

ninguém será preso senão em **FLAGRANTE DELITO** ou por **ORDEM ESCRITA E FUNDAMENTADA DE AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE**, **salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei**; *PRISÃO MILITAR NÃO ENTRA NESSA REGRA*!

O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de **PERMANECER CALADO**, sendo-lhe assegurada a **assistência da família e de advogado**;

Não haverá prisão civil por dívida, ~~salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário~~ e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; **ATUALMENTE SÓ É PERMITIDA A PRISÃO CIVIL POR NÃO PAGAR PENSÃO AOS FILHOS!**

Atenção! Atualmente não é mais possível a prisão do depositário infiel (*STF, SV 25*)

SOBRE O USO DE ALGEMAS: "Só é lícito o uso de algemas em caso de **resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros**, justificada a excepcionalidade por **escrito**, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de **nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado**."

REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS:

HABEAS CORPUS: direito de locomoção. Não precisa de advogado.
HABEAS DATA: direito de informação pessoal.
Habeas data não se aplica na obtenção de informação de terceiros!
MANDADO DE SEGURANÇA: direito líquido e certo. Não amparado por HC ou HD!
MANDADO DE INJUNÇÃO: omissão legislativa.
AÇÃO POPULAR: ato lesivo.

CUSTOS DE REMÉDIOS

- **Ação Popular**: **Em regra**: grátis / **Exceção**: condenação por má-fé.
- **Habeas Corpus**: **GRÁTIS**
- **Habeas Data**: **GRÁTIS**
- **Direito de Petição**: **GRÁTIS**
- **Mandado de Segurança**: **PAGA AS CUSTAS**
- **Mandado de injunção**: **PAGA AS CUSTAS**

BIZU: Tudo que é **MANDADO**, é **PAGO**!

AÇÃO POPULAR

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a **ANULAR ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO OU DE ENTIDADE QUE O ESTADO PARTICIPE**, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência".

Ação popular é um instrumento conferido ao cidadão, dando-lhe a oportunidade de função fiscalizadora e de invocar a atividade jurisdicional para que assim possa modificar atos ou contratos administrativos, que sendo ilegais, causem lesão ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural.

HABEAS CORPUS

Conceder-se-á *habeas corpus* sempre que alguém **SOFRER OU SE ACHAR AMEAÇADO DE SOFRER VIOLÊNCIA OU COAÇÃO EM SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO**, por ilegalidade ou abuso de poder".
O *habeas corpus* possui natureza de ação constitucional penal e visa garantir que atos ou qualquer violência privem a pessoa de sua liberdade de ir e vir, em que se funda o direito de locomoção, por abuso de poder ou ilegalidade.
Qualquer pessoa poderá impetrar o *habeas corpus*, não se exigindo capacidade postulatória. O juiz só poderá impetrar como pessoa comum, no entanto, poderá conceder ordem *ex officio* nos processos de sua competência. • **EX OFFICIO**: *SEM PRECISAR SER PROVOCADO!*
OBS: *perceba que o HC pode ser **PREVENTIVO** (quando alguém acha que **VAI** sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção) e também pode ser **REPRESSIVO**, **APÓS** a coação ou violência.*

HABEAS DATA

Conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo".
O *habeas data*, regulamentado pela Lei n° 9.507/97, é um remédio jurídico processual de natureza constitucional e personalíssima que visa assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante para a retificação, através de processo sigiloso, judicial ou administrativo, **a obtenção de dados e informações constantes de entidades governamentais ou de caráter público**.
NÃO CONFUNDA!

ACESSO À INFORMAÇÃO PESSOAL → HABEAS DATA

DIREITO DE CERTIDÃO → MANDADO DE SEGURANÇA

MANDADO DE SEGURANÇA

Conceder-se-á mandado de segurança para ***PROTEGER DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NÃO AMPARADO POR HABEAS CORPUS OU HABEAS DATA,*** quando o responsável pela

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".
É definido como um remédio jurídico com natureza de ação civil, que garante a pessoa física ou jurídica, anular ato ilegal que violou seu direito, ou impedir que se execute ameaça contra esse direito, sendo ele líquido e certo.

MANDADO DE INJUNÇÃO

Conceder-se-á mandado de injunção **SEMPRE QUE A FALTA DE NORMA REGULAMENTADORA TORNE INVIÁVEL O EXERCÍCIO DE DIREITOS E LIBERDADES CONSTITUCIONAIS E DAS PRERROGATIVAS INERENTES À NACIONALIDADE, À SOBERANIA E À CIDADANIA**.
O mandado de injunção **assegura qualquer direito constitucional que não esteja regulamentado**, conferindo imediata aplicabilidade à norma constitucional inerte por ausência de regulamentação, **devendo o titular do bem reclamado ter o interesse de agir**.
Por norma regulamentadora entende-se ser "medida para tornar efetiva norma constitucional", conforme estabelece o art. 103, §2º, CF, assim, o mandado de injunção ocorrerá na falta dessa norma, para que seja aplicado o direito, liberdade e prerrogativa da norma constitucional em favor do impetrante.

DIREITOS SOCIAS

Art. 6º São direitos sociais a **educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados**, na forma desta Constituição;

PEGA O ESQUEMA PRA DECORAR:

DIREITOS SOCIAIS = **DILMAS SEM PTT**.

- ✓ **D** esamparados;
- ✓ **I** nfância;
- ✓ **L** azer;
- ✓ **M** oradia; -- EC n 26/ 2000
- ✓ **A** limentação; -- EC n 64/2010
- ✓ **S** aúde;
- ✓ **S** egurança;
- ✓ **E** ducação;
- ✓ **M** aternidade;
- ✓ **P** revidência;
- ✓ **T** rabalho;
- ✓ **T** ransporte. -- EC n 90/ 2015

São direitos dos trabalhadores **URBANOS E RURAIS**, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

→ Seguro-desemprego, em caso de desemprego **INVOLUNTÁRIO**;

→ Fundo de garantia do tempo de serviço;

Garantia de salário, **NUNCA INFERIOR AO MÍNIMO**, para os que percebem remuneração variável;

Décimo terceiro salário com base na **REMUNERAÇÃO INTEGRAL OU NO VALOR DA APOSENTADORIA**;

Remuneração do **TRABALHO NOTURNO SUPERIOR À DO DIURNO**;

Duração do trabalho normal **NÃO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS** e **QUARENTA E QUATRO SEMANAIS**, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;

Jornada de **SEIS HORAS PARA O TRABALHO REALIZADO EM TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO**, **salvo negociação coletiva**; ← **Veja que há exceção**

Remuneração do serviço extraordinário superior, **NO MÍNIMO**, em **CINQUENTA POR CENTO** à do normal; ← **Veja que é NO MÍNIMO, ou seja, pode ser superior a 50%**

Proibição de **TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE A MENORES DE DEZOITO** e de **QUALQUER TRABALHO A MENORES DE DEZESSEIS ANOS**, **SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE QUATORZE ANOS**;

É vedada a **CRIAÇÃO DE MAIS DE UMA ORGANIZAÇÃO SINDICAL**, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, **na mesma base territorial**, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, **não podendo ser inferior à área de um Município**;

Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

ASSOCIAÇÃO - NÃO É SUBSTITUTO PROCESSUAL; (**precisa de autorização**) (**é a que tem o prazo de 1 ano de funcionamento**)

SINDICATO - É SUBSTITUTO PROCESSUAL. (**não precisa de autorização**)

"Os sindicatos têm legitimidade para atuar na defesa dos direitos coletivos dos integrantes da categoria por eles representada, **e também** na defesa dos direitos subjetivos individuais destes."

ATENÇÃO:

Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

É **ASSEGURADO O DIREITO DE GREVE**, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

MILITARES/ATUANTES NA SEGURANÇA PÚBLICA NÃO PODEM!

A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Os abusos cometidos **sujeitam os responsáveis às penas da lei**!

Nas empresas de **MAIS DE DUZENTOS EMPREGADOS**, é assegurada a eleição de **UM REPRESENTANTE** destes com a finalidade **exclusiva** de **promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.**

,

NACIONALIDADE

SÃO BRASILEIROS NATOS:

*a) os **NASCIDOS NA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**, ainda que de pais estrangeiros, **desde que estes não estejam a serviço de seu país**;*

*b) os **NASCIDOS NO ESTRANGEIRO, DE PAI BRASILEIRO OU MÃE BRASILEIRA**, desde que **qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil**;*

*c) os **NASCIDOS NO ESTRANGEIRO DE PAI BRASILEIRO OU DE MÃE BRASILEIRA**, desde que sejam **registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira**;*

SÃO BRASILEIROS NATURALIZADOS:

a) os que, na forma da lei, **adquiram a nacionalidade brasileira**, exigidas aos *originários de países de língua portuguesa* apenas **residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral**;

→ Os **estrangeiros de qualquer nacionalidade**, **residentes na República Federativa do Brasil há mais de QUINZE ANOS ININTERRUPTOS E SEM CONDENAÇÃO PENAL**, desde que **requeiram a nacionalidade brasileira.**

REQUISITOS:

*a) Residência ininterrupta no Brasil por mais de **quinze anos**;*

*b) Ausência de **condenação penal**;*

*c) **Requerimento** do interessado.*

* Aos portugueses com residência permanente no País, ***se houver reciprocidade em favor de brasileiros***, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição.

* A lei ***não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados***, salvo nos casos previstos nesta Constituição.

SÃO PRIVATIVOS DE BRASILEIRO NATO OS CARGOS:

- ✓ PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
- ✓ PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS;
- ✓ PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL;
- ✓ MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
- ✓ CARREIRA DIPLOMÁTICA;
- ✓ OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS;
- ✓ MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA.

PEGA O BIZU: MP3.COM

MP3 (M + 3 Ps)

MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA;

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS;

PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL;

.COM

CARREIRA DIPLOMÁTICA;

OFICIAL DAS FORÇAS ARMADAS.

MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA

PERDA DE NACIONALIDADE

Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:

Tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;

Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira;

a) *de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;*

NÃO PERDERÁ A NACIONALIDADE BRASILEIRA quem adquirir outra nos seguintes casos:

➔ *Reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; -*

➔ *Imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis.*

EXTRADIÇÃO

Brasileiro nato: NUNCA será extraditado.

Brasileiro naturalizado: poderá ser extraditado:

- ***Crime comum****: antes da naturalização*
- ***Tráfico ilícito de drogas****: antes ou depois da naturalização.*

Estrangeiro: será extraditado, SALVO se for o caso de crime político/de opinião. (**será dado asilo político – art. 4 CF**).

DIREITOS POLÍTICOS

OS DOIS ARTIGOS MAIS IMPORTANTES E COBRADOS EM PROVAS:

Art. 14. §1º - O alistamento eleitoral e o voto são:

I - **OBRIGATÓRIOS** para os maiores de **DEZOITO ANOS;**

II - Facultativos para:

a) os analfabetos;

b) os maiores de setenta anos;

c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

§ 2º - *Não podem alistar-se como eleitores os **ESTRANGEIROS** e, durante o período do serviço militar obrigatório, os **CONSCRITOS**.*

SÃO CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE, NA FORMA DA LEI:

I - a nacionalidade brasileira;

II - o pleno exercício dos direitos políticos;

III - o alistamento eleitoral;

IV - o domicílio eleitoral na circunscrição;

V - a filiação partidária;

VI - a idade mínima de:

TRINTA E CINCO ANOS → Presidente e Vice-Presidente da República e Senador;

TRINTA ANOS → Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;

VINTE E UM ANOS → Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-prefeito e juiz de paz;

DEZOITO ANOS → Vereador.

Os Direitos políticos são aqueles que **permitem que o povo participe do processo e direcione o rumo da nação**.

Democracia direta → O povo exerce o poder diretamente.

Democracia indireta → O povo elege representantes.

Democracia semidireta (ou participativa) → Direta (iniciativa popular, plebiscito, referendo) + indireta (eleições) ← **É A NOSSA, SEMIDIRETA**.

Os direitos políticos costumam ser classificados da seguinte forma:

- ***Direitos políticos positivos:*** *normas relacionados a* ***participação ativa*** *dos cidadãos na política.*

  Ex: Plebiscito

- ***Direitos políticos negativos:*** *normas que* ***limitam a participação*** *do indivíduo na vida política.*

  Ex: Inelegibilidades, perda e suspensão dos direitos políticos.

Direitos políticos positivos:

Art. 14. A ***soberania popular*** *será* ***exercida*** *pelo* ***sufrágio*** *universal e pelo* ***voto*** *direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,* ***mediante****:*

I – ***plebiscito****;*

II – ***referendo****;*

III – ***iniciativa popular****.*

Sufrágio é um direito público e subjetiva, ou seja, o **direito de participar do pleito eleitoral** enquanto o ***voto*** é o **instrumento para exercer o sufrágio**.

Sufrágio é o **direito.**

Voto é o **exercício** desse direito.

Escrutínio é o **modo** de exercer esse direito.

PLEBISCITO*:* convocado com **anterioridade a ato legislativo** ou administrativo, **cabendo ao povo**, pelo voto, **aprovar ou denegar** o que lhe tenha sido submetido.

REFERENDO: convocado com **posterioridade a ato legislativo** ou administrativo, **cumprindo ao povo** a respectiva **ratificação ou rejeição**.

DICA: **O referendo** é convocado **POSTERIORMENTE** à criação do ato legislativo ou administrativo que trate do assunto em pauta, ***cabendo ao povo ratificar ou rejeitar a proposta***.

PLEBISCITO: PRÉVIO (lembrar do **Cebolinha** "**PLÉ**VIO")

INICIATIVA POPULAR: é poder que o povo possui de levar uma proposta de lei para o poder legislativo.

Regras:

Iniciativa popular:

Federal *(*Art. 62, § 2º)***:** apresentação à Câmara dos Deputados de pelo menos 1% do eleitorado nacional, contendo pelo menos 5 estados e ao menos 0,3% dos eleitores de cada um deles.

Estadual *(*Art. 27, § 4º)***:** a lei estadual disporá sobre a iniciativa

Municipal *(*Art. 29, XIII)***:** mínimo 5% do eleitorado

Capacidade eleitoral ativa:

A capacidade eleitoral ativa significa se tornar eleitor (alistabilidade) e **VOTAR**.

Perceba que é algo que você faz ativamente, vai lá no domingão e **VOTA**!

Capacidade eleitoral passiva:

A capacidade eleitoral passiva nada mais é que o direito a **SER VOTADO E SE ELEGER A UM CARGO PÚBLICO**. Assim, vejamos então **requisitos cumulativos** para se tornar elegível.

Direitos Políticos Negativos:

São normas que **limitam a participação do indivíduo na vida política**. São divididas em **INEXIGIBILIDADES** e nas **PERDAS E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS ← AQUI JÁ DEIXO CLARO QUE NÃO EXISTE CASSAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS!**

Reeleição:

Trata-se de uma regra bem tranquila de entender, pois os **chefes do executivo** *(legislativo podem se reeleger sem limitação)* **PODERÃO SER REELEITOS UMA ÚNICA VEZ**, em outras palavras, **só poderão cumprir dois mandatos consecutivos**.

Essa regra não impede que os chefes do executivo cumpram mais de dois mandatos, **desde que não sejam consecutivos**.

Candidatura em outros cargos:

É a DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. O chefe do executivo deve se **desvincular do cargo 6 meses antes para concorrer em outros cargos**.

Inelegibilidade reflexa:

Denomina-se inelegibilidade **reflexa**, pois a regra **não atinge o chefe do executivo**, mas sim **seus parentes ou cônjuge**.

*§ 7º **São inelegíveis, no território de jurisdição do titular**, o **cônjuge** e os **parentes** consangüíneos ou afins**, até o segundo grau** ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, **salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição**.*

Temos aqui uma inelegibilidade relativa, pois essa regra **vale apenas no território de jurisdição do chefe do executivo**, assim a esposa de um prefeito poderia se candidatar a vaga de deputada federal tranquilamente, por exemplo, mas não poderia como vereadora na cidade do mandato do marido. A regra tem por objetivo impedir que se utilize a máquina pública para candidaturas pessoais.

Voltando ao nosso exemplo, caso a esposa já fosse vereadora e posteriormente o marido venha a vencer a eleição como prefeito, ela poderá continuar a se reeleger normalmente, conforme a exceção do parágrafo *"salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição."*

Eleição do militar:

Os militares alistáveis são elegíveis *(**os conscritos não entram nessa regra**)*, se contar com menos de 10 anos de serviço será afastado definitivamente da corporação, se contar com mais de 10 anos só irá para inatividade caso eleito.

*§ 8º O **militar alistável é elegível**, atendidas as seguintes condições:*

*I – se contar **menos de 10 anos de serviço, deverá afastar**-se da atividade;*

*II – se contar **mais de 10 anos de serviço, será agregado** pela autoridade superior e, se eleito, **passará** automaticamente, **no ato da diplomação, para a inatividade**.*

Outros casos de inelegibilidade:

Aqui o relevante realmente é lembrar que novos casos inelegibilidade devem ser tratados por Lei Complementar.

*§ 9º **Lei complementar** estabelecerá **outros casos de inelegibilidade** e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.*

Perda e Suspensão dos direitos políticos:

O artigo 15 apresenta as hipóteses de ***perda*** (por prazo indeterminado) e ***suspensão*** (prazo determinado) dos direitos políticos, importante frisar que é vedada a cassação (de forma definitiva).

*Art. 15. **É VEDADA A CASSAÇÃO DE DIREITOS POLÍTICOS**, **cuja perda ou suspensão** só se dará nos casos de:*

PERDA:

*I – **cancelamento da naturalização** por sentença transitada em julgado;*

*IV – **recusa de cumprir obrigação** a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII*;*

SUSPENSÃO:

*II – **incapacidade civil absoluta**;*

*III – **condenação criminal transitada** em julgado, enquanto durarem seus efeitos;*

*V – **improbidade administrativa**, nos termos do art. 37, § 4º.*

ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA. UNIÃO, ESTADOS FEDERADOS, MUNICÍPIOS, DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS

O **ESTADO DEVE RESPEITAR AS LEIS FEDERAIS E O MUNICÍPIO, AS LEIS FEDERAIS E ESTADUAIS**, mas isso só acontece nas hipóteses previstas na Constituição, Lei Maior que rege a organização e o funcionamento da Federação brasileira.

A **União**, os **estados**, o **Distrito Federal** e os **municípios**, os quatro entes federativos, são **DOTADOS DE AUTONOMIA POLÍTICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**. Eles são **POLITICAMENTE AUTÔNOMOS** e possuem capacidade **DE AUTO-ORGANIZAÇÃO**, porque cada um deles exerce uma parcela do poder político do Estado brasileiro.

Afinal, eles constituem a República Federativa do Brasil, cada qual em sua esfera de atuação.

A **UNIÃO NÃO INTERVIRÁ NOS ESTADOS NEM NO DISTRITO FEDERAL**, exceto para:

ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DOS SEGUINTES PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;

c) autonomia municipal;

d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta e aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

MUNICÍPIOS

Os Municípios são entes autônomos, sendo sua autonomia alçada, pela Constituição Federal, à condição de princípio constitucional sensível (CF, art. 34, VII, "c").

Nos Municípios, ao contrário do que acontece nos demais entes da federação, **NÃO HÁ PODER JUDICIÁRIO**.

Já o **PODER LEGISLATIVO**, assim como nos Estados-membros, é **UNICAMERAL**.

No que diz respeito à auto-organização, determina a Carta da República que a **LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO SERÁ VOTADA EM DOIS TURNOS, COM O INTERSTÍCIO MÍNIMO DE DEZ DIAS, E APROVADA POR DOIS TERÇOS DOS MEMBROS DA CÂMARA MUNICIPAL**, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado.

Serão objeto da Lei Orgânica a organização dos órgãos da Administração, a relação entre os Poderes, bem como a disciplina da competência legislativa do Município.

PEGA O BIZU:

O Município reger-se-á por **LEI ORGÂNICA**:

→ Votada em **2 turnos**

→ Com interstício mínimo de **10 dias**

→ Aprovada por **2/3** dos membros da Câmara Municipal que a promulgará;

(**DDD** → **D**ois turnos / **D**ez dias / **D**ois terços)

FORMAÇÃO DOS MUNICÍPIOS:

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por **LEI ESTADUAL**, dentro do período **DETERMINADO POR LEI COMPLEMENTAR FEDERAL**,

e dependerão de **CONSULTA PRÉVIA, MEDIANTE PLEBISCITO**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

COMPLEMENTANDO PARA FIXAR*:*

Criação de estados: Lei complementar do CN.

Criação de municípios: Lei estadual dentro do período de lei complementar federal.

Criação de regiões metropolitanas: Lei estadual.

Criação de distritos: competência do município observada a legislação estadual.

TERRITÓRIOS FEDERAIS

Os **TERRITÓRIOS FEDERAIS INTEGRAM A UNIÃO**, sendo considerados meras descentralizações administrativas. A doutrina os chama, por isso, de autarquias territoriais da União. Portanto, **ELES NÃO SÃO ENTES FEDERATIVOS E NÃO POSSUEM AUTONOMIA POLÍTICA**. Apesar de não existir, atualmente, nenhum Território Federal, **estes poderão ser criados a qualquer tempo**.

O Poder Executivo nos Territórios Federais é chefiado pelo Governador, que não é eleito pelo povo, mas sim nomeado pelo Presidente da República.

Os **TERRITÓRIOS PODERÃO SER DIVIDIDOS EM MUNICÍPIOS**.

FORMAÇÃO DE TERRITÓRIO (Que derivem de algum Estado):

→ Dependendo de **três** requisitos:

→ Aprovação da população diretamente interessada, por **plebiscito**;

→ Manifestação da **assembleia legislativa interessada**; (Art. 48 CF VI)

→ Edição de **lei complementar pelo Congresso Nacional (CN)**. (**ênfase nesse requisito bem recorrente**)

QUADRO PARA FIXAR

NÃO precisam de plebiscito:

→ Criação de TERRITÓRIOS (Aqui tratamos da criação de NOVOS TERRITÓRIOS que não sejam derivados de um Estado, por exemplo)

Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.

→ Regiões METROPOLITANAS

Os Estados poderão, mediante **lei complementar**, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de **interesse comum**.

PRECISAM de plebiscito:

→ Criação de ESTADOS

Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem **novos Estados ou Territórios Federais**, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de **plebiscito**, e do **Congresso Nacional**, por lei complementar.

→ Criação de MUNICÍPIOS

A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por **lei estadual**, dentro do período determinado por **Lei Complementar Federal**, e dependerão de consulta prévia, mediante **plebiscito**, às populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos **Estudos de Viabilidade Municipal**, apresentados e publicados na forma da lei.

É VEDADO À UNIÃO, AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICÍPIOS:

- ✗ ***Estabelecer cultos religiosos ou igrejas**, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;*
- ✗ ***Recusar fé** aos documentos públicos;*
- ✗ ***Criar distinções** entre brasileiros ou preferências entre si.*

BENS DA UNIÃO:

- ✓ OS QUE **ATUALMENTE LHE PERTENCEM** E OS QUE LHE VIEREM A SER ATRIBUÍDOS;
- ✓ AS **TERRAS DEVOLUTAS INDISPENSÁVEIS À DEFESA DAS FRONTEIRAS**, DAS FORTIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES MILITARES, DAS VIAS FEDERAIS DE COMUNICAÇÃO E À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDAS EM LEI;
- ✓ OS **LAGOS, RIOS E QUAISQUER CORRENTES DE ÁGUA** EM TERRENOS DE SEU DOMÍNIO, OU QUE BANHEM MAIS DE UM ESTADO, SIRVAM DE LIMITES COM OUTROS PAÍSES, OU SE ESTENDAM A TERRITÓRIO ESTRANGEIRO OU DELE PROVENHAM, BEM COMO OS TERRENOS MARGINAIS E AS PRAIAS FLUVIAIS;
- ✓ AS **ILHAS FLUVIAIS E LACUSTRES NAS ZONAS LIMÍTROFES COM OUTROS PAÍSES**; AS PRAIAS MARÍTIMAS; AS ILHAS OCEÂNICAS E AS COSTEIRAS, EXCLUÍDAS, DESTAS, AS QUE CONTENHAM A SEDE DE MUNICÍPIOS, EXCETO AQUELAS ÁREAS AFETADAS AO SERVIÇO PÚBLICO E A UNIDADE AMBIENTAL FEDERAL, E AS REFERIDAS NO ART. 26, II;
- ✓ OS **RECURSOS NATURAIS** DA PLATAFORMA CONTINENTAL E DA ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA;
- ✓ O **MAR TERRITORIAL**;
- ✓ OS **TERRENOS DE MARINHA** E SEUS ACRESCIDOS;

- ✓ OS **POTENCIAIS DE ENERGIA HIDRÁULICA**;
- ✓ OS **RECURSOS MINERAIS**, INCLUSIVE OS DO SUBSOLO;
- ✓ AS **CAVIDADES NATURAIS SUBTERRÂNEAS** E OS **SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS** E PRÉ-HISTÓRICOS;
- ✓ AS TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS PELOS **ÍNDIOS**.

INTERVENÇÃO FEDERAL

A autonomia dos entes federados poderá ser temporariamente suprimida haverá intervenção da União sobre Estados ou Distrito Federal ou sobre Municípios situados em Territórios **(a chamada intervenção federal**) ou, ainda, intervenção do Estado em seus Municípios (**intervenção estadual**).

A intervenção federal será decretada pelo Chefe do Poder Executivo. Para isso, ele edita um decreto. **É o chamado decreto interventivo.**

Esse decreto será submetido à **apreciação do Congresso Nacional** (no caso de intervenção federal) ou da Assembleia Legislativa (no caso de intervenção estadual). **A submissão do decreto ao Poder Legislativo irá ocorrer no prazo de 24 horas**. **Caso o Congresso ou a Assembleia Legislativa não estejam funcionando, será feita convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas.**

A UNIÃO NÃO INTERVIRÁ NOS ESTADOS NEM NO DISTRITO FEDERAL, EXCETO PARA:

- ⇨ Manter a integridade nacional;
- ⇨ Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
- ⇨ Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
- ⇨ Garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da Federação;
- ⇨ Reorganizar as finanças da unidade da Federação que:

a) *suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior;*
b) *deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos prazos estabelecidos em lei;*

- Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial;
- Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta.
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.

A REQUISIÇÃO SERÁ FEITA:

a) Pelo TSE, no caso de descumprimento de ordem ou decisão da Justiça Eleitoral;

b) Pelo STJ, no caso de descumprimento de ordem ou decisão do STJ;

c) Pelo STF, no caso de descumprimento de ordem ou decisão do próprio STF, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Militar.

INTERVENÇÃO ESTADUAL

O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:

- Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
- Não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
- Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
- O Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial

IMPORTANTE: Não só o desrespeito aos chamados princípios constitucionais sensíveis, inseridos na Constituição da República, permite a decretação de intervenção dos estados nos municípios; também **A AFRONTA A PRINCÍPIOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL É PRESSUPOSTA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTO PARA ESSA INTERVENÇÃO**.

REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Seguinte: aqui vem a **parte mais chata** de todo o conteúdo e não há o que fazer, é ler várias vezes até decorar, irei colocar o inciso e logo abaixo algumas dicas que venho acumulando ao longo do meu estudo para concursos:

COMPETÊNCIAS EXCLUSIVAS E PRIVATIVAS DA UNIÃO

São indelegáveis:

Art. 21. Compete à União:

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais;

II - declarar a guerra e celebrar a paz;

III - assegurar a defesa nacional

IV - permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente;

V - decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal;

VI - autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico;

VII - emitir moeda;

VIII - administrar as reservas cambiais do País e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros

e de previdência privada; IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social;

X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional;

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

*XII - **explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:***

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;
c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária;
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território;
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros;
f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;

XIII - organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios;

XIV - organizar e manter a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio;

XV - organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional;

XVI - exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e televisão;

XVII - conceder anistia;

SÃO DELEGÁVEIS.

Art. 22. Compete PRIVATIVAMENTE à União legislar sobre:

I - DIREITO CIVIL, COMERCIAL, PENAL, PROCESSUAL, ELEITORAL, AGRÁRIO, MARÍTIMO, AERONÁUTICO, ESPACIAL E DO TRABALHO;

a) A União tem competência privativa para legislar sobre direito penal, inclusive sobre crimes de responsabilidade.

II - desapropriação;

III - requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra;

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;

V - serviço postal;

VI - sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais;

VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores;

VIII - comércio exterior e interestadual;

IX - diretrizes da política nacional de transportes;

X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;

XI - trânsito e transporte;

A União tem competência privativa para legislar sobre trânsito e transporte. Logo, **SÃO INCONSTITUCIONAIS:**

*a) lei estadual ou distrital que estabeleça a **obrigatoriedade do uso de cinto de segurança**;*

*b) lei estadual ou distrital que **comine penalidades a quem seja flagrado em estado de embriaguez** na condução de veículo automotor;*

*c) lei estadual ou distrital que dispõe sobre **instalação de aparelho, equipamento ou qualquer outro meio tecnológico de controle de velocidade de veículos automotores** nas vias públicas;*

*d) lei estadual ou distrital que **torna obrigatório a qualquer veículo automotor transitar permanentemente com os faróis acesos** nas rodovias.*

É competência privativa da União **LEGISLAR sobre trânsito e transporte.**

É competência COMUM da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia;

XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização;

XIV - populações indígenas;

XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;

XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;

XVII - organização judiciária, do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como organização administrativa destes;

XVIII - sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologia nacionais;

XIX - sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

"É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias".

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares;

XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;

XXIII - seguridade social;

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

XXV - registros públicos;

XXVI - atividades nucleares de qualquer natureza;

COMPETÊNCIAS COMUNS

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II - orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

V - produção e consumo;

VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

X - criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII - assistência jurídica e Defensoria pública;

XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência; XV - proteção à infância e à juventude;

XVI - organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis.

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a **ESTABELECER NORMAS GERAIS**.

§ 2º - A competência da União para legislar sobre normas gerais NÃO EXCLUI A COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS ESTADOS.

§ 3º - Inexistindo lei federal sobre normas gerais, **os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.**

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais SUSPENDE A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL, NO QUE LHE FOR CONTRÁRIO.

QUANTO A ESSE 4º, PRESTE BASTANTE ATENÇÃO: *veja bem, será **SUSPENSA** a eficácia **APENAS** no que lhe for contrário, o resto permanece, as bancas costumam dizer que será revogada, será anulada, que será inteiramente suspensa e isso não é correto!*

COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS:

A QUE MAIS CAI EM CONCURSO:

GÁS CANALIZADO → LEMBRA DE ESTADO

Art. 25; § 2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, **VEDADA A EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA PARA A SUA REGULAMENTAÇÃO**.

É assegurada aos **Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios**, bem como a **órgãos da administração direta da União**, **participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos** para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, **ou compensação financeira por essa exploração**.

COMPETE AOS MUNICÍPIOS:

- LEGISLAR sobre assuntos de **interesse local**.

- **SUPLEMENTAR a legislação federal e a estadual no que couber.**

- INSTITUIR e arrecadar os **tributos de sua competência**, bem como APLICAR suas rendas.

- CRIAR, ORGANIZAR e SUPRIMIR distritos, observada a legislação estadual.

- ORGANIZAR E PRESTAR os serviços públicos de interesse local.

- MANTER programas de **educação infantil**.

- PRESTAR serviços de atendimento à saúde da população.

- PROMOVER a proteção do **patrimônio histórico-cultural local**.

APONTAMENTOS, DICAS, BIZUS E SUGESTÕES:

COMPETÊNCIAS – ORGANIZAÇÃO POLÍTICA DO ESTADO:

COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS: Exclusivas e Comum

COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS: Privativas e Concorrentes

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONTROLE DA POLUIÇÃO:

→ Competência concorrente;

→ A união legisla sobre normas gerais, e os estados de forma complementar;

→ **Caso não exista lei da união sobre normas gerais** o estado exercerá competência legislativa plena;

PROPAGANDA COMERCIAL

→ **Competência privativa da União**;

→ Ela poderá delegar aos estados competência para legislar sobre questões específicas, desde que haja lei complementar federal autorizando.

→ Lembrando que essa lei federal, se for delegar, **irá delegar a todos os estados, não podendo faze-lo em benefício de apenas um!**

➔ No âmbito das **competências privativas** da União, a CF autoriza a edição de **lei complementar** editada pela União para **delegar suas atribuições aos Estados**.

➔ Cuidado pra não confundir "Trânsito e Transporte" (privativa da união) com "Estabelecer e implantar **política de educação** para a segurança do **trânsito"** (competência comum).

OBS IMPORTANTE: sempre que tiver escrito **DIRETRIZES,** a competência será da **UNIÃO.**

Competência comum e exclusiva sempre estará relacionada a um "**fazer administrativo",** no caso da competência comum, esta é comum porque cabe a todos os entes (União, Estados, Municípios e DF), já a exclusiva cabe apenas à União.

Competência concorrente e privativa sempre estará relacionada à função de **legislar,** a competência concorrente permite que os entes (União, Estados e DF, **exceto município, que conforme a CF não tem competência concorrente)** legislem sobre a matéria em questão, já a privativa cabe apenas à União.

DICA DE PROVA (Apenas competência para LEGISLAR): Quando você ver a palavra "**PROTEÇÃO**", será **competência CONCORRENTE** (Art. 24 CF), e não competência privativa da União (Art. 22). Que são as competências mais cobradas!

Estado não tem competências exclusivas na CF → as matérias de competência do E são **concorrentes** ou **comuns**.

Os **ESTADOS** possuem **competência legislativa suplementar em matéria de licitações e contratos administrativos**, sendo de observância obrigatória as normas gerais editadas pela União sobre o tema. ← **CESPE**

A **UNIÃO** edita **NORMAS GERAIS** sobre licitações e contratos e então os **ESTADOS** podem legislar sobre **QUESTÕES ESPECÍFICAS** dessa matéria.

LEGISLAR NA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO:

PRIVATIVA

SEGURIDADE SOCIAL

DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

DIREITO PROCESSUAL

DIREITO COMERCIAL

PENAL

CONCORRENTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

EDUCAÇÃO

PROCEDIMENTOS EM MATÉRIA PROCESSUAL (NÃO É DIREITO PROCESSUAL)

JUNTA COMERCIAL

PENITENCIÁRIO

Telecomunicações é matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF).

CUIDADO!!

→ SEG**U**RIDADE SOCIAL = **U**nião

→ PEVIDÊN**C**IA SO**C**IAL = **C**on**C**orrente

DICA IMPORTANTE:

Defensoria Pública do DF → Cabe ao próprio **DF**. (**IMPORTANTE**)

Defensoria Pública dos Territórios → Cabe à **UNIÃO**.

Ministério Público do DF → Cabe à **União**.

Policia Civil do DF → Cabe à **União**.

Poder Judiciário do DF→ Cabe à **União**.

Compete aos Municípios: promover, no que couber, **adequado ordenamento territorial**, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

Horário de estabelecimento comercial: Município. (**Interesse local**)

Horário de Banco: União.

Tempo de espera em fila de banco: Município. (**Interesse local**)

Direitos com **L no final** e direitos que envolvem **terra**, **água** e **céu** → **SÃO PRIVATIVOS DA UNIÃO.**

DICA DE PROVA:

O **STF** declarou a **INCONSTITUCIONALIDADE** de lei municipal que **obrigava supermercados ou similares** à prestação de serviços de acondicionamento ou **embalagem das compras.**

O STF **confirmou a CONSTITUCIONALIDADE de lei municipal** que **proibia a conferência de produtos após o cliente efetuar o pagamento nas caixas registradoras do supermercado**.

INEXISTINDO LEGISLAÇÃO SOBRE, ESTADOS exercerão a **COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA**, para atender a suas peculiaridades.

CONCORRENTE: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Os **Municípios** "**NÃO CONCORREM COM NINGUÉM**"!

PRINCÍPIO DA PREPONDERÂNCIA DE INTERESSE:

União: interesse **Geral**

Estados-membros: Interesse **Regional**

Municípios: Interesse **Local**

DF: interesse híbrido Regional + Local.

Súmula Vinculante nº 46 do STF:

A definição dos **CRIMES DE RESPONSABILIDADE** e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de **COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO**.

Competência **residual**, **reservada** ou **remanescente** = competência dos **Estados**.

RESUMÃO SOBRE CONFUSÕES RECORRENTES NA CAPACIDADE DE LEGISLAR:

Seguridade Social (**Privativa da União**) X **Previdência Social, proteção e defesa da saúde** (**Concorrente entre União, Estados e DF**)

Direito Processual (**Privativa da União**) X **Procedimentos em matéria processual** (**Concorrente entre União, Estados e DF**)

Diretrizes e bases da educação nacional (**Privativa da União**) X **Educação e ensino** (**Concorrente entre União, Estados e DF**)

Compete **EXCLUSIVAMENTE** à União **LEGISLAR** sobre... (**ERRADO**)

As COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS são: PRIVATIVAS e CONCORRENTES

As COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS são: EXCLUSIVAS e COMUMS

LEI FEDERAL SUPERVENIENTE À LEI ESTADUAL → Suspende a eficácia

LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE À LEI FEDERAL → Inconstitucional

Superveniente: QUE VEM DEPOIS; POSTERIOR.

PODER EXECUTIVO

NO BRASIL: Poder Executivo é o órgão constitucional que tem como função principal o exercício dos atos de chefia de Estado, de Governo e de administração. O Executivo também legisla (CF, art. 62 MedidasProvisórias) e julga (contencioso administrativo), exercendo as chamadas funções atípicas.

ELEIÇÃO: As regras vêm determinadas no art. 77 e parágrafos da CF. As condições de elegibilidade sãoprevistas no §3º do art. 14.

SISTEMA ELEITORAL	DURAÇÃO DO MANDATO
Majoritário (possível 2 turnos)	4 anos (admite uma reeleição)

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE:

a) *brasileiro nato;*
b) *estar no gozo dos direitos políticos;*
c) *ter mais de 35 anos;*
d) *não ser inelegível;*

TURNOS: (primeiro e último domingos de outubro – EC 16/97)

1º Turno – eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e nulos
2º Turno – eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos (= brancos e candidatos) – por alguns problemas o STF igualou as duas regras – interpretação analógica.

Se não puder competir no segundo turno (morte, desistência ou impedimento – será convocado o mais votado ou mais idoso. Havendo empate **GANHA O MAIS VELHO**.

POSSE – tomam posse em **01/01**, **ASSUMINDO NO MÁXIMO EM 10 DIAS**, não assumindo o cargo fica vago.

MANDATO: Art. 82 da CF, o mandato presidencial será de **QUATRO ANOS**, com início a partir de primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.

PERDA DO MANDATO ELETIVO (PRESIDENTE E VICE):

a) Cassação (em virtude de decisão do Senado por **CRIME DE RESPONSABILIDADE** ou de decisão judicial);
b) Extinção (morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e perda de nacionalidade);
c) Declaração de vacância do cargo feita pelo CN (***em virtude do não comparecimento para tomar posse até11/JAN*** – art. 78, parágrafo único); e
d) Ausência do país por **mais de 15 dias sem licença do CN** (art. 83), caso em que o próprio CN decreta a perda.

POR ISSO, A PERDA DO MANDATO PODE SER:

a) *NATURAL (EXTINÇÃO);*
b) *PUNITIVA (CASSAÇÃO);*
c) *VOLUNTÁRIA (NÃO TOMAR POSSE OU AUSENTAR-SE INJUSTIFICADAMENTE).*

SUBSTITUIÇÃO PRESIDENCIAL:

Essa substituição surge por impedimento, algo transitório, ocasional, que significa simples afastamento temporário da Presidência (caso de doença, licença, férias) ou por vacância, que significa circunstância permanente, vaga definitiva, que desvincula o Presidente do seu cargo.

Serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência:

✓ Vice-Presidente
✓ Presidente da Câmara dos Deputados
✓ Presidente do Senado Federal
✓ Presidente Supremo Tribunal Federal

VACÂNCIA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA:

Em situação de vacância definitiva do cargo de Presidente da República, antes do final do mandato, existirão normas diferenciadas para a sucessão, **veja**:

a) *somente o Vice-Presidente da República sucederá o Presidente de modo definitivo, não haverá eleição;*
b) *os Presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal somente o substituirão de forma temporária;*
c) *haverá, portanto, eleição de forma **DIRETA**, **APÓS NOVENTA DIAS**, se a vacância ocorrer **NOS DOIS PRIMEIROS ANOS DO MANDATO**, e **INDIRETA** (pelo Congresso Nacional, **APÓS TRINTA DIAS**), se **NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS DO PERÍODO PRESIDENCIAL**.*

ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA: O sistema brasileiro é presidencialista, portanto, as funções do Chefe de Estado e de Governo se acumulam na figura presidencial, vindo elencadas no art. 84 da CF.

São privativas ao Presidente da República, que as exercerá pessoalmente ou com o auxílio de Ministros de Estado, que referendam os atos e decretos assinados pelo Presidente (CF, art. 87, par. Ún., I). Entre as suas funções, consta o poder regulamentar, que não pode exceder os limites legais, sob pena de imediata ilegalidade e inconstitucionalidade.

ATRIBUIÇÕES DO VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA: O Vice-Presidente é substituto e sucessor do Presidente.

OS MINISTROS DE ESTADO:

São de livre nomeação e destituição do Presidente da República (art. 84,I), além de seus auxiliares. São requisitos para ocupar a função de Ministro (art. 87, caput):

- ✓ *brasileiros natos ou naturalizados e, ainda, os portugueses equiparados que possuam todos os direitos e obrigações do brasileiro naturalizado (CF, art. 12, § 1.0);*
- ✓ *maiores de 21 anos;*
- ✓ *pleno exercício dos direitos políticos.*

A RESPONSABILIDADE DO PRESIDENTE A REPÚBLICA:

Quando o Presidente e o Vice tomam posse, prestam o compromisso de fazer cumprir a Constituição assim como, também, de 15ubsequ-la (CF, art. 78); sob pena de, em caso de descumprimento do dispositivo constitucional,praticar crime de responsabilidade (art. 85, CF).

O Presidente e o Vice também podem praticar crime comum, ou seja, praticar infração penal diferente da definição de crime de responsabilidade – **TANTO NUMA SITUAÇÃO COMO NA OUTRA, SÓ PODERÃO SER PROCESSADOS SE HOUVER AUTORIZAÇÃO POR VOTO DE DOIS TERÇOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS** (arts. 51, I e 86, CF).

NOS CASOS DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE

Os crimes de responsabilidade são definidos na legislação federal como as

infrações político-administrativas, realizadas no desempenho da função, que perpetrem contra a existência da União, o livre exercício dos Poderes do Estado, a segurança interna do País, a probidade da Administração, contra a lei orçamentária, o exercício dos direitos políticos, individuais, sociais e o cumprimento das leis e das decisões da justiça.

CRIME DE RESPONSABILIDADE PR:

a) Admitida acusação por 2/3 dos membros **CÂMARA** autoriza iniciar processos perante o **SENADO**;

b) Suspensão das atividades se dará quando **INSTAURADO** o processo em sessão plenária do SENADO;

c) 180 dias de suspensão, se não findado o processo, PRESIDENTE voltará ao cargo. Processo continua.

CRIME COMUM:

a) Admitida acusação por 2/3 dos membros **CÂMARA** autoriza iniciar processos perante o **STF**;

b) PRESIDENTE ficará suspenso de suas atividades quando recebida a denúncia ou queixa pelo **STF.**

c) 180 dias de suspensão, se não terminado o processo, PRESIDENTE voltará ao cargo. Processo continua.

CRIMES DE RESPONSABILIDADE DO PR ATENTAM CONTRA: **PELCELS**

Probidade na administração;

Existência da União;

Livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes constitucionais das unidades da Federação;

Cumprimento das leis e das decisões judiciais.

Exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

Lei orçamentária;

Segurança interna do País;

PODER REGULAMENTAR

- **INDELEGÁVEL**

- Não pode inovar

- Apenas para permitir a execução da lei

DECRETOS AUTÔNOMOS

- Exceção

- Podem inovar

- **DELEGÁVEL AO MINISTRO DE ESTADO, AGU E PGR**

- Hipóteses taxativamente previstas em lei

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:

Celebrar tratados, convenções e atos internacionais → CN **REFERENDA**;

Declara guerra → CN **AUTORIZA OU REFERENDA**; ← **ATRAVÉS DE DECRETO**

Decreta Estado de Defesa e Estado de Sítio → CN **AUTORIZA**

Decretar e executar Intervenção Federal → CN **APROVA**

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE:

-Nomear e exonerar Ministros de Estados;

-**Iniciar processo legislativo**, conforme a CF;

-**Sancionar, promulgar leis e decretos;**

-Veta lei total ou parcial;

-Organizar a administração, **salvo aumento de despesa;**

-Extinção de função ou cargo público **QUANDO VAGOS;**

-Decretar **estado de sítio**, **defesa** e **intervenção federal**;

-Enviar ao **CN a PPA**

-Prestar conta ao CN após **60 dias** as contas do ano anterior

A Maioria das competências privativas não são delegáveis, com exceção:

1) Comutação de INDULTO.

2) Prover cargos públicos federais na forma da lei.

3) Decreto autônomo.

Para o **Mim Procura Advogado:**

Ministro de estado

Procurador Geral da República

Advogado Geral da União.

Chefe de Estado: Aquele que representa seu País perante Países estrangeiros ou organismos internacionais. Palavras-chaves: estrangeiro e internacionais.

Chefe de Governo: Aquele que fixa (meta e objetivos) a política interna de comando. Palavra-chave: Política interna.

- ✓ **Simples:** *O que têm caráter internacional, envolva guerra, etc. é Chefia de Estado. As funções administrativas/internas é Chefia de Governo.*

Enquanto não sobrevier sentença condenatória, **nas infrações COMUNS,** o Presidente da República não estará sujeito a prisão.

CUIDADO: a impugnação será contada da **DIPLOMAÇÃO**. Não da posse. Muito cobrado isso. (**15 DIAS**).

Na **vigência do mandato**, o Presidente só pode ser responsabilizado por atos praticados **no exercício da função ou em razão dela**.

Por outro lado, se o **ato é estranho ao exercício funcional**, a responsabilização só ocorrerá **após o término do mandato**, **NA JUSTIÇA COMUM** (e não no STF como diz a questão), em virtude do **encerramento do foro especial** por prerrogativa de função. Nestes casos, a prescrição ficará suspensa durante o mandato.

➔ O Presidente da República **não possui imunidade material**, ao contrário dos membros do Poder Legislativo Federal, os quais, conforme o artigo 53 da Constituição Federal, não podem ser responsabilizados, tanto na esfera cível como na penal, por suas opiniões, palavras e votos.

Por outro lado, o Presidente foi contemplado por um conjunto de **prerrogativas formais**, as quais se referem à **prisão**, ao **processo** e à chamada "***irresponsabilidade penal relativa ou temporária***".

ESCOLHA DOS MINISTROS DO STF:

1°) O **Presidente da República faz a indicação** de um cidadão que cumpra com os requisitos constitucionais

2º) Feita a indicação, o Senado irá fazer a famosa **"sabatina"**

3°) Caso **o Senado,** por **maioria absoluta**, **aprove a escolha**, o **Presidente fará a nomeação** no novo ministro do STF.

Processo e Julgamento dos **Ministros de Estado**:

➔ **CRIME COMUM**: STF (art. 102, I, c, CF/88);

➔ **CRIME DE RESPONSABILIDADE**: Em regra: STF (art. 102, I, c, CF/88), **exceto se o crime praticado for CONEXO com o do Presidente da República**, pois com isso o julgamento será feito no **SENADO FEDERAL** (art. 52, I, CF/88).

COMPETE AO MINISTRO DE ESTADO, ALÉM DE OUTRAS ATRIBUIÇÕES ESTABELECIDAS NESTA CONSTITUIÇÃO E NA LEI:

I- Exercer a **ORIENTAÇÃO, COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO** dos órgãos e entidades da adm. federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da república;

II- Expedir **INSTRUÇÕES PARA A EXECUÇÃO DAS LEIS**, decretos e regulamentos;

III- apresentar ao presidente da república **RELATÓRIO ANUAL** de sua gestão no ministério;

IV- praticar os atos pertinentes as **ATRIBUIÇÕES QUE LHE FOREM OUTORGADAS OU DELEGADAS** pelo presidente da república.

PODER JUDICIÁRIO

O Poder Judiciário é o responsável pela interpretação das leis, solucionando conflitos e construindo o direito diante de casos concretos.

FUNÇÃO TÍPICA –

Sua função **típica** é a **judicial** ou **jurisdicional**, cujas principais características são:

- **Secundária***:* através dessa função, o Estado realiza uma atividade, qual seja, a resolução de um conflito, que deveria ter sido exercida pacífica e espontaneamente pelos próprios participantes da relação jurídica em análise judicial;
- **Instrumental**: a jurisdição é um **instrumento** de que o Direito dispõe para impor-se diante dos cidadãos;
- **Desinteressada**: o Poder Judiciário age segundo o Direito, e não para satisfazer os interesses das partes litigantes.
- **Provocada**: em consonância com o **princípio da inércia**, o exercício da jurisdição será sempre **provocado**, pois o Poder Judiciário não age de ofício.

FUNÇÕES ATÍPICAS –

De forma **ATÍPICA**, é possível que o Poder Judiciário exerça as funções **LEGISLATIVA** E **ADMINISTRATIVA**. A primeira ocorre, por exemplo, quando os Tribunais **editam seus Regimentos Internos**. E a segunda pode ser exemplificada através de atividades como **realização de licitação, organização de concurso público ou celebração de contratos administrativos**.

Um ponto bastante importante para compreender a estrutura do Judiciário no Brasil é a ADOÇÃO DO **SISTEMA INGLÊS DE JURISDIÇÃO**, também denominado **sistema do monopólio de jurisdição** ou **sistema da unidade de jurisdição**.

E o que isso significa?

Nesse modelo, **todos os litígios são sujeitos à apreciação do Poder Judiciário**, que **É O ÚNICO QUE PODE FAZER COISA JULGADA MATERIAL**, decidindo casos concretos **de forma definitiva**.

Estrutura –

SÃO ÓRGAOS DO PODER JUDICIÁRIO:

I – O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;

I-A O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA;

II – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA;

II-A – O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO;

III – OS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E JUÍZES FEDERAIS;

IV – OS TRIBUNAIS E JUÍZES DO TRABALHO;

V – OS TRIBUNAIS E JUÍZES ELEITORAIS;

VI – OS TRIBUNAIS E JUÍZES MILITARES;

VII – OS TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

Supremo Tribunal Federal –

O Supremo Tribunal Federal (STF) exerce duas funções **distintas** na organização judiciária brasileira. A primeira delas é a de **Corte Constitucional**, por meio da qual atua para proteger a Constituição Federal, como um verdadeiro "**guardião**". Como tal, soluciona conflitos jurídico-constitucionais, julgando, por exemplo, as Ações Diretas de Constitucionalidade.

O segundo papel do STF é o de **órgão máximo do Poder Judiciário**, que lhe confere a prerrogativa de julgar casos concretos em **última instância**.

STF: **NÃO PRECISA SER BACHAREL EM DIREITO**! Já houve casos de médicos no STF, por exemplo.

PODE CAIR NA PROVA: O Supremo Tribunal Federal poderá, **de ofício ou por provocação**, mediante **decisão de dois terços dos seus membros** **(ou seja, 8 ministros e não 7)**, após reiteradas decisões sobre matéria **CONSTITUCIONAL** **(não há previsão de matéria infraconstitucional)**, **aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei**.

Conselho Nacional de Justiça –

Bastante cobrado nas provas: o **CNJ NÃO EXERCE JURISDIÇÃO**, pois sua atuação é voltada para o controle da atuação **administrativa** e **financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento** dos **deveres funcionais** dos juízes.

MACETE: CNJ - **C**orno **N**unca **J**ulga - 15 letras = 15 membros e como **NUNCA** julga, não possui competência jurisdicional

Em que pese a falta de prerrogativa para o exercício da função jurisdicional, ressalta-se que a doutrina e a jurisprudência entendem que ele integra a estrutura do Poder Judiciário, na condição de **ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**.

A missão do CNJ é focada no aperfeiçoamento organizacional do sistema judiciário, visando o aumento da **eficiência** e da **transparência** da prestação jurisdicional.

Sendo assim, tem competência para apreciar, de ofício ou mediante provocação, a **legalidade** dos atos **administrativos** praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei.

O CNJ também possui competências **correicional** e **disciplinar**, manifestadas em sua atribuição de **receber** e **conhecer** das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, e de poder **avocar processos disciplinares** em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa.

Por outro lado, ele não pode rever decisões **jurisdicionais** dos Tribunais ou tomar medidas com relação ao entendimento **jurídico** dos magistrados.

EM SÍNTESE PARA A PROVA: Compete ao **Conselho (Nacional de Justiça - CNJ)** o controle da **atuação administrativa e financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento dos deveres funcionais dos juízes**.

Tribunais Superiores –

Os Tribunais Superiores estão abaixo do STF, na escala hierárquica do Poder Judiciário. São eles:

- Superior Tribunal de Justiça (STJ),
- Tribunal Superior do Trabalho (TST),
- Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e
- Superior Tribunal Militar (STM).

O STJ é considerado como o **GUARDIÃO DO DIREITO OBJETIVO FEDERAL**, responsável por **uniformizar a interpretação das leis federais em todo o país**, e possui competência originária para julgar algumas autoridades detentoras de foro especial e certos conflitos de competência.

Os demais Tribunais Superiores – TST, TSE e STM – são, respectivamente, as instâncias recursais superiores da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. É interessante notar que, dentre eles, apenas o TST aparece expressamente no rol do art. 92, inserido na CF pela Emenda Constitucional nº 92/2016.

Os STF e os Tribunais Superiores são **órgãos de convergência**, pois possuem jurisdição em todo o território **nacional**. Isso implica que suas decisões alcançam quaisquer pessoas e bens situados no território brasileiro, ainda que a **sede** de ambos seja em **Brasília**.

STF e os **Tribunais Superiores** (STJ, TSE, TST e STM)**: Sede em Brasília** e **jurisdição em todo o território nacional**.

CNJ: Sede na capital federal (Brasília) e **não exerce jurisdição**.

As **DEFENSORIAS PÚBLICAS**, tanto a da União quanto às dos Estados, estão inseridas nas chamadas **Funções Essencias à Justiça**, não sendo, por isso mesmo, pertencentes ao Poder Judiciário.

JUSTIÇA COMUM X JUSTIÇA ESPECIAL

A **Justiça Comum** abrange a **Justiça Estadual**, composta pelos Tribunais de Justiça (TJ's) e Juízes de Direito; e a **Justiça Federal**, compostas pelos Tribunais Regionais Federais

(TRF's) e Juízes Federais. Já a **Justiça Especial** abrange a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Militar.

Nota-se que, dentre os Tribunais Superiores, **O ÚNICO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DESSAS CLASSIFICAÇÕES É O STJ** – ou seja, não pertence nem à Justiça Comum nem à Especial. Isso ocorre também com o STF (que, lembrando, **NÃO É TRIBUNAL SUPERIOR**).

STF e STJ – são denominados **ÓRGÃOS DE SUPERPOSIÇÃO**, pois suas decisões se sobrepõem às proferidas pelos demais órgãos das Justiças Comum e Especial.

JUSTIÇA DE PAZ E JUIZADOS ESPECIAIS –

A Constituição prevê que a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criem **Justiça de Paz e Juizados Especiais**.

Os **Juizados Especiais** são providos por juízes togados ou togados e leigos, sendo competentes para:

- A conciliação, o julgamento e a execução de causas **cíveis** de **MENOR COMPLEXIDADE**;
- Infrações **penais** de **MENOR POTENCIAL OFENSIVO**.

Para tanto, atuarão segundo os **procedimentos oral e sumaríssimo**. Permitem-se ainda, nas hipóteses previstas em lei, a **transação** e o julgamento de **recursos** por turmas de juízes de primeiro grau.

A **Justiça de Paz** tem competência para, na forma da lei:

- Celebrar casamentos;
- Verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação;
- Exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional.

A Justiça de Paz deve ser composta de cidadãos **eleitos** pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de **QUATRO ANOS**.

Em síntese para a prova:

JUIZ DE PAZ:

I) Não integram o poder judiciário
II) Eleitos para mandato de **4 anos**
III) Eleitos pelo voto **direto**, **secreto**, **universal**.
IV) Idade mínima = **21 anos**
V) Competência para celebração de casamentos. **sem caráter jurisdicional**.

GARANTIAS

As garantias ofertadas pela Constituição Federal são necessárias para que o Poder Judiciário possa atuar com **independência** e **imparcialidade**. Tipicamente, elas são divididas em dois grupos: institucionais e funcionais.

GARANTIAS INSTITUCIONAIS

As **garantias institucionais**, como o próprio nome sugere, protegem o Judiciário enquanto instituição e manifestam-se de duas formas: primeiramente, na ampla **autonomia organizacional e administrativa**, prevista no art. 96 da CF. E, adicionalmente, por meio da **autonomia financeira**, garantida no art. 99.

Essas duas vertentes garantem o **poder de autogoverno** aos tribunais, com ampla competência em matéria administrativa, bem como a prerrogativa de que esses **elaborem suas propostas orçamentárias**, dentro do limite estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

GARANTIAS FUNCIONAIS

Por sua vez, as **garantias funcionais** protegem os magistrados, individualmente considerados. Assim, determina o art. 95 da Constituição que os juízes gozam de três garantias.

A primeira delas é a **vitaliciedade**, que garante que o magistrado só pode ser exonerado por **sentença judicial transitada em julgado**. A aquisição de tal prerrogativa ocorre após **dois anos** de exercício, para os juízes de primeiro grau. Nesse período, enquanto estiverem em estágio probatório, é possível perder o cargo por deliberação do Tribunal ao qual estão vinculados.

De acordo com o STF, a **garantia da inamovibilidade é reconhecida ao magistrado titular e também ao substituto**.

Já no caso dos juízes que não são de carreira, a exemplo dos que são nomeados membros de um Tribunal, a vitaliciedade é adquirida na **posse**.

AQUI TEMOS QUE FAZER UMA OBSERVAÇÃO DE PROVA:

Vitaliciedade: que, no primeiro grau, só será adquirida **após dois anos de exercício**, dependendo a perda do cargo, nesse período, de **deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado**, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

Não é o cargo que é vitalício. A vitaliciedade é do juiz após decorridos 2 anos de efetivo exercício no cargo. Se fosse inerente ao cargo, bastava passar no concurso que já se tornaria vitalício.

A segunda garantia funcional é a **inamovibilidade**, que impede que um juiz seja removido, **salvo** se por motivo de **interesse público**, caracterizado por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

Por fim, a terceira garantida é a **irredutibilidade de subsídios**, que representa uma proteção contra possíveis retaliações dos demais Poderes. Ressalta-se que essa proteção recai sobre o valor **nominal**, e não sobre o real do subsídios.

Sobre o poder de auto-organização e orçamentário do Poder Judiciário:

Tribunal encaminhou proposta de acordo com a LDO → Executivo não pode fazer ajustes
Tribunal encaminhou proposta em desacordo com a LDO → Executivo faz ajustes dentro dos limites da LDO
Tribunal não encaminhou proposta no prazo → Executivo considera os valores aprovados na LOA vigente (ajustados de acordo com limites da LDO)

COMPOSIÇÃO:

O **STJ** é composto por **33 ministros**. Eles são escolhidos e nomeados pelo **Presidente da República**, a partir de lista tríplice formulada pelo próprio tribunal. O indicado passa ainda por **sabatina do** Senado Federal **antes da** nomeação**.**

O **STF** é composto por duas Turmas formadas por **cinco ministros cada uma** (o presidente do STF não participa). Nesses pequenos colegiados são julgados alguns processos que chegam à Suprema Corte e que não demandam a declaração de inconstitucionalidade de leis, o que compete somente ao Plenário.

Ou seja: 2 turmas de 5 + o Presidente do STF = 11 membros.

CNJ - 15 membros (apenas a justiça do trabalho como justiça especializada):

STF - indica um juiz e um desembargador do TJ+ o Presidente do STF (será o presidente)

STJ - indica um juiz federal + um juiz do TRF + um Ministro (será o corregedor)

TST - indica um juiz do trabalho + um juiz do TR + um Ministro

2 MP indicados pela PGR (um MP estadual e outro da União)

2 ADV indicados pela OAB

2 cidadãos indicados pelo SF e CD

Se as indicações de membros para compor o CNJ não forem feitas no prazo legal pelos seus respectivos órgãos, a escolha caberá **ao Supremo Tribunal Federal!**

DICA DE PROVA:

Para lembrar da composição do STJ, pense assim:

STJ = **S**OMOS **T**ODOS **J**ESUS e lembre-se da idade que ele tinha em sua morte, **33 anos**.

Para lembrar da composição do STF:

STF = SUPER TIME DE FUTEBOL e lembre-se de quantas pessoas há em um time de futebol (**11 pessoas**).

Para lembrar da composição do CNJ:

CNJ - **C**orno **N**unca **J**ulga - 15 letras = 15 membros.

PODER LEGISLATIVO

Em âmbito **FEDERAL**, o Poder Legislativo, é **BICAMERAL**, ou seja, composto por duas Casas: a Câmara do Deputados, composta de representantes do povo, e o Senado Federal, representando os Estados e o Distrito Federal.

De antemão, é bom lembrar que os Municípios e os Territórios Federais (se forem criados) **não terão representantes no Senado Federal**.

Nas outras esferas, o Poder Legislativo é unicameral, já que conta apenas com a Assembleia Legislativa (estados), Câmara Legislativa (DF) e Câmara dos Vereadores (municípios).

CÂMARA DO DEPUTADOS:

- Representa o povo
- É a câmara baixa
- Número de membros varia em função da população:
- **NO MÍNIMO 8 E NO MÁXIMO 70 DEPUTADOS**, por unidade
- da Federação
- Eleição pelo sistema proporcional (quociente eleitoral)
- Deputados não têm suplentes
- (suplentes são do partido)
- Renovação total a cada quatro anos
- **Mandato de 4 anos** – uma legislatura
- Idade mínima de **21 anos**.
- Território possuirá quatro deputados
- Aplicam-se as regras de fidelidade partidária.
- Desse modo, em regra, haverá a perda do mandato se houver a troca de legenda
- Não há coligação partidária

SENADO FEDERAL

- Representa os Estados e o Distrito Federal
- É a câmara alta
- Número de membros é fixo, pois todas as unidades
- da Federação (Estados e DF) possuem três senadores

- Eleição pelo sistema majoritário simples – o mais
- votado é o escolhido, não havendo 2º turno
- Senador é eleito com dois suplentes
- Renovação parcial a cada quatro anos: 1/3 e 2/3,
- Alternadamente
- Mandato de 8 anos – duas legislaturas
- Idade mínima de 35 anos
- Território federal não possuirá senadores
- Não se aplicam as regras de fidelidade partidária.
- Trocando de legenda, Senador não perde o mandato

- **É POSSÍVEL COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA**

O artigo 45, § 1º, da Constituição, diz que o **número total** de deputados, **bem como a representação por Estado e pelo DF**, será estabelecido por **lei complementar federal.**

Assim, declarou-se **inconstitucional a delegação** feita pela LC, **transferindo a atribuição do Congresso Nacional ao TSE**. Em consequência, **por arrastamento**, também se entendeu pela inconstitucionalidade da Resolução do TSE (STF, ADI n. 4.963).

6.2 Funcionamento e atribuições.

O CONGRESSO NACIONAL:

O Congresso Nacional é a junção das duas Casas Legislativas. A sua presidência é exercida pelo **Presidente do Senado Federal**. Exatamente por isso, são comuns questões de concursos que colocam o presidente do Congresso Nacional à frente do presidente da Câmara na linha sucessória, logo abaixo do vice-presidente.

COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONGRESSO NACIONAL

I – resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

A incorporação de tratados internacionais ao seu ordenamento jurídico se caracteriza como um **ato complexo**. Isso porque caberá ao presidente da República celebrar o tratado – conforme art. 84, VIII –, enquanto o Congresso Nacional ficará responsável por referendá-lo ou não.

II – autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar;

III – autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do País, quando a ausência **exceder a quinze dias**;

O STF, invocando o **princípio da simetria**, afastou essas regras estaduais, estabelecendo a **necessidade de autorização da Assembleia Legislativa apenas para ausências do governador**

ou vice superiores a 15 dias (STF, ADI n. 738). Idêntico raciocínio se aplica aos Prefeitos, quanto à necessidade de licença da Câmara dos Vereadores (STF, RE n. 317.574).

IV – aprovar (depois) o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar (antes) o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;

V – sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa;

É importantíssimo esse dispositivo, chamado por alguns doutrinadores de **veto legislativo**. Num só inciso aparecem **duas hipóteses de controle político de constitucionalidade feitas pelo Legislativo:** no primeiro caso, o controle recairá sobre os decretos regulamentares quando eles transbordarem àquela tarefa prevista para o Executivo concretizar o comando legal.

No segundo caso, ao autorizar o presidente a editar uma lei delegada, o Congresso Nacional estabelece o conteúdo e os termos de seu exercício, por meio de uma **resolução**. Contudo, **se o Presidente extrapolar os limites da delegação**, o Congresso Nacional poderá sustar o

excesso, utilizando-se de um **decreto legislativo**.

Em ambas as situações, é correto se falar em **controle posterior (repressivo) de constitucionalidade**, uma vez que se pressupõe que o ato já esteja em vigor.

Há controle político de constitucionalidade quando o Congresso susta os atos do Executivo que exorbitam do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa.

VI – mudar temporariamente sua sede;

VII – fixar idêntico subsídio para os deputados Federais e os senadores;

VIII – fixar os subsídios do Presidente e do Vice-Presidente da República e dos Ministros de Estado;

IX – julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo;

O presidente da República deve prestar as contas ao Congresso. Mas, se dentro do **prazo de 60 dias** após a abertura da sessão legislativa ele não fizer a prestação devida, **caberá à Câmara do Deputados proceder à tomada de contas**.

X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta;

XI – zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;

XII – apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão;

XIII – escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas da União;

XIV – aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares;

XV – autorizar referendo e convocar plebiscito;

XVI – autorizar, em terras indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais

XVII – aprovar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a dois mil e quinhentos hectares.

XVIII – decretar o estado de calamidade pública de âmbito nacional previsto nos arts. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F e 167-G desta Constituição.

O inciso XVIII foi incorporado pela EC n. 109/2021, fruto da PEC Emergencial. A decretação do estado de calamidade possibilita o acionamento de diversos gatilhos para contingenciar gastos a fim de fazer frente à necessidade, como é o caso da proibição de criação de cargos, de concessão de reajustes e o impedimento à realização de concursos públicos, salvo para

suprimento de vacâncias.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CÂMARA DO DEPUTADOS

I – **autorizar**, por **2/3** de seus membros, a **instauração de processo** contra o presidente da República, o Vice-Presidente e os Ministros de Estado.

Não importa se o crime é comum ou de responsabilidade! Para os dois casos, há a necessidade de autorização de 2/3 da Câmara (342 deputados) para abrir processo contra o presidente da República.

Um ponto importantíssimo: o STF, modificando sua jurisprudência, passou a entender que a necessidade de autorização do Legislativo para o julgamento do presidente da República seria uma prerrogativa exclusiva do chefe de Estado.

para se processar governadores ou Prefeitos não há a necessidade de

a Assembleia Legislativa ou a Câmara dos Vereadores darem autorização.

Mais do que isso: **se houver na Constituição Estadual algum dispositivo prevendo a necessidade de autorização, essa regra será inconstitucional** (STF, ADI n. 4.797).

Seguindo, tratando-se de **crime comum**, o julgamento caberá ao **STF**. De outro lado, será o **Senado** o órgão responsável para julgar os **crimes de responsabilidade** praticados pelo presidente da República e pelo vice-presidente.

Atualmente, o STF entende que **não há necessidade de autorização do Legislativo para o STJ abrir processo por crime comum contra governadores**. Essa prerrogativa seria apenas do presidente da República.

II – proceder à **tomada de contas do presidente da República** se ele não as apresentar ao Congresso Nacional no prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa.

Lá no artigo 49, você viu que o presidente da República deve prestar as contas ao Congresso. Mas, se dentro do prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa ele não fizer isso, caberá à Câmara do Deputados proceder à tomada de contas.

III – elaborar seu regimento interno;

IV – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a **iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração**, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

V – eleger dois membros do Conselho da República.

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO SENADO FEDERAL

I **– processar e julgar** o presidente da República e o **Vice-Presidente** nos **crimes de responsabilidade**, bem como os Ministros e Estado e Comandantes das Forças Armadas, nos crimes de responsabilidade conexos (relacionados) àqueles.

Você viu no tópico anterior que a **autorização** para o julgamento dessas autoridades deve ser dada por **2/3** dos membros da **Câmara do Deputados**.

Nas "**infrações penais comuns**", expressão que também abrange os crimes eleitorais e as contravenções penais, o Presidente e o Vice-Presidente serão julgados pelo **STF**.

Outra coisa: na Lei n. 1.079/1950 está previsto que **cabe a qualquer cidadão denunciar o presidente da República nos crimes de responsabilidade**.

Sendo negado o pedido pela Câmara do Deputados, **não há previsão de recurso contra essa decisão**.

O STF entende que, ao receber o processo de *impeachment* vindo da Câmara, o Senado deve fazer um juízo prévio de admissibilidade da acusação, em votação por maioria simples.

II – **processar e julgar** Ministros do **STF**, membros do Conselho Nacional de Justiça (**CNJ**), do Conselho Nacional do Ministério Público (**CNMP**), o Procurador-Geral da República (**PGR**) e o Advogado- -Geral da União (**AGU**), nos **crimes de responsabilidade**;

III – aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de:

a Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;

b Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo presidente da República;

c governador de Território;

d Presidente e diretores do Banco Central;

e Procurador-Geral da República;

f titulares de outros cargos que a lei determinar;

IV – aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente;

V – autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;

VI – fixar, por proposta do presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

VII – dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

VIII – dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;

IX – estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

X – **suspender a execução**, no todo ou em parte, **de lei declarada inconstitucional** por decisão definitiva do **Supremo Tribunal Federal**;

XI – aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato;

O Senado participará no processo de nomeação do PGR, tendo que aprovar o nome do indicado pelo presidente da República em votação secreta, pelo **quórum de maioria absoluta.**

XII – elaborar seu regimento interno;

XIII – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e **a iniciativa de lei para**

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

XIV – eleger dois membros do Conselho da República.

XV – avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios.

na **fixação da remuneração dos servidores dessas Casas**, o texto constitucional (artigos 51, IV e 52, XIII, da CF/1988) prevê que esse assunto **será regulado por lei**, de iniciativada respectiva Casa.

PROCESSO LEGISLATIVO

Nos artigos 59 a 69, a Constituição traz as regras para a elaboração dos **atos normativos primários**. Eles recebem esse nome, pois **retiram sua força normativa diretamente da Constituição**.

Já os **atos normativos secundários se subordinam aos primários**, sofrendo o chamado controle de legalidade. Entre eles, temos as portarias, as instruções normativas e os decretos regulamentares.

O artigo 59 da CF/1988 lista os seguintes atos normativos primários: Emendas à Constituição (**EC**), leis complementares (**LC**), leis ordinárias (**LO**), leis delegadas (**LD**), medidas provisórias (**MP**), decretos legislativos (**DL**) e resoluções legislativas (**RES**). A não observância das regras constitucionais levará à declaração de inconstitucionalidade da norma criada, por **vício formal**, também chamado de **vício nomodinâmico**.

VÍCIO MATERIAL

Também chamado de **nomoestático**. Está relacionado ao conteúdo da espécie normativa. **Ex.:** lei discriminatória, que afronta o princípio da igualdade.

VÍCIO FORMAL

Também chamado de **nomodinâmico**. Está relacionado ao processo de formação da lei. Pode ser:

a) subjetivo: vício está na fase de iniciativa (quem inicia projeto não é a "pessoa certa"). **Ex.:** projeto de lei da competência do PR, que é apresentado por parlamentar.

a) **objetivo:** vício está nas demais fases do processo. **Ex.:** desrespeito ao quórum de votação.

O processo legislativo desenvolve-se em diferentes fases. A primeira delas é a **fase de iniciativa**. A partir daí, segue-se para a **fase constitutiva**, havendo a discussão e votação nas Casas legislativas. Sendo aprovado o projeto, haverá a manifestação do presidente da República – sanção ou veto –, ausente em algumas espécies normativas. Por fim, na **fase complementar**, será feita a promulgação e a publicação do ato normativo.

FASE DE INICIATIVA → MAIOR PARTE DAS QUESTÕES

INICIATIVA GERAL

O art. 61 da Constituição define que as leis ordinárias e complementares podem ser propostas por qualquer deputado federal ou senador; por comissão da Câmara, do Senado ou do Congresso Nacional; pelo presidente da República; pelo Supremo Tribunal Federal; pelos Tribunais

Superiores; ou pelo procurador-geral da República.

Essa regra trata da iniciativa geral e terá lugar sempre que o texto constitucional não exigir que o projeto seja iniciado por alguma autoridade específica.

LEGISLAR SOBRE MATÉRIA TRIBUTÁRIA:

A esse respeito, o STF entende que **a competência para deflagrar o processo legislativo em matéria tributária pertence tanto ao presidente da República quanto ao Poder**

Legislativo. A discussão decorre do fato de a Constituição de 1969 restringir essa matéria ao Chefe do Executivo, limitação que não mais existe (STF, RE n. 424.674).

para a exceção: no caso de **leis que disponham acerca de matéria tributária pertinente a Territórios Federais**, tem-se **iniciativa privativa do presidente da República**, consoante prevê o art. 61, § 1º, II, b, da Constituição (STF, ADI n. 2.447).

A competência para legislar sobre matéria tributária não é privativa do presidente da República (exceto em relação aos Territórios). Desse modo, é válida a lei de iniciativa parlamentar versando sobre o tema.

INICIATIVA CONCORRENTE

iniciativa concorrente é gravada pela expressão **"ou"**. Nela, a competência é atribuída a mais de uma pessoa ou órgão. Exemplificando, ao tratar sobre a propositura de emendas ao seu texto, a Constituição lista os seguintes legitimados:

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I – **de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara do Deputados ou do Senado Federal;**

II – do presidente da República;

III – de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

INICIATIVA PRIVATIVA, RESERVADA OU EXCLUSIVA

Essa é a que mais cai em provas! Se eu pudesse reduzir em uma expressão, usaria a frase popular **"cada um com seu problema"**. Isso porque, se a iniciativa couber a um órgão ou pessoa, não poderá o processo legislativo ser iniciado por outra pessoa/órgão.

INICIATIVA POPULAR

A possibilidade de **o povo apresentar projeto de lei** é uma das formas de exercício do poder, de **forma direta**, ao lado do **plebiscito** ou do **referendo**, conforme prevê o artigo 14 da Constituição.

Diz o art. 61, § 2º, da Constituição, que a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara do Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, **um por cento** do eleitorado nacional, **distribuído** pelo menos **por cinco Estados**, com **não menos de três décimos** por cento dos eleitores **de cada um** deles.

Lei n. 9.709/1998, em seu artigo 13, prevê que o projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a **apenas um assunto**.

No âmbito estadual, o art. 27, § 4º, da Constituição aponta que "a lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual".

Acresça-se que **a Constituição Estadual pode prever a propositura de emenda à Constituição por iniciativa popular (STF, ADI 825)**.

Por fim, **na esfera municipal**, vale a exigência prevista no art. 29, XIII, da Constituição, segundo o qual a **iniciativa popular de projetos de lei** de interesse específico do Município, da cidade ou de bairro, por meio de manifestação de, **pelo menos 5% do eleitorado**.

INICIATIVA CONJUNTA

Diferentemente do que acontece com a iniciativa concorrente, na iniciativa conjunta se exige uma **comunhão de vontades**, ou seja, que o projeto de lei seja subscrito pela **somatória** de diferentes autoridades.

FASE CONSTITUTIVA

A fase constitutiva abrange as deliberações no Congresso Nacional e também a manifestação do chefe do Executivo.

Em razão da existência do bicameralismo federativo, os projetos de lei, na esfera federal, devem ser apreciados pelas duas Casas: **iniciadora** e **revisora**.

Após a sua iniciação, o projeto pode passar por algumas comissões, destacando-se a Comissão de Constituição e Justiça – CCJ. Nela, será analisado se a proposta é constitucional. Trata-se de **controle político de constitucionalidade**, na forma **preventiva**.

a) ser aprovado: se for aprovado pela Casa Revisora, será enviado para sanção ou veto do Chefe do Executivo – isso para as situações em que se exige sua participação, como é o caso de leis ordinárias e complementares;

b) **ser rejeitado**: se a Casa Revisora não aprovar o projeto, ele será **arquivado**. Aqui surgirá uma distinção entre a **irrepetibilidade relativa** (**LC e LO**) e a **absoluta** (**EC e MP**).

Na **irrepetibilidade relativa**, que incide na LO e na LC, o projeto **poderá ser reapresentado** dentro da mesma sessão legislativa pela proposta de maioria absoluta dos membros de qualquer das Casas.

Por sua vez, na **irrepetibilidade absoluta**, que vale para a EC e para a MP, a proposta rejeitada em uma sessão legislativa **não pode ser reapresentada** na mesma sessão.

a irrepetibilidade vale para a mesma sessão legislativa, e **não para a mesma legislatura** (período de quatro anos).

c) ser emendado (alterado): nesse caso, a parte que foi alterada deverá ser apreciada novamente pela Casa que deu início.



Além do regime de urgência previsto na Constituição (daí o nome de urgência constitucional), o **regimento interno das Casas** prevê a possibilidade de se requerer urgência na votação de determinadas matérias. É a chamada **urgência regimental ou urgência urgentíssima**

DELIBERAÇÃO EXECUTIVA

Essa fase só acontece nas **leis ordinárias e complementares**, além das **medidas provisórias** aprovadas **com modificações** pelo Congresso Nacional.

Desse modo, **não haverá sanção ou veto** nas **emendas à Constituição**, nas **resoluções** e nos **decretos legislativos**, nas **leis delegadas**, ou ainda nas **medidas provisórias aprovadas sem modificação** pelo Congresso Nacional.

A sanção pode ainda ser expressa ou tácita. Esta última acontece quando o Presidente **não se manifesta dentro do prazo de 15 dias úteis**, dado pela Constituição.

Apesar disso, o veto presidencial pode alcançar toda a proposta legislativa ou, ainda, restringir- se a apenas determinado artigo, parágrafo, inciso ou alínea.

o Presidente não pode vetar apenas uma palavra, um trecho ou expressão

dentro de uma frase. Essa proibição é para evitar desvirtuamento do projeto aprovado pelo Legislativo.

Optando o chefe do Executivo pelo veto, deverá ele comunicar as razões de sua decisão ao Presidente do Senado dentro do prazo de **48 horas**.

Quando o presidente faz o **veto jurídico**, está atuando em **controle político de constitucionalidade**, feito na forma **preventiva**,

existem dois modelos de controle de constitucionalidade: o **político** e

o **jurisdicional**. O jurisdicional é feito pelo Poder Judiciário, enquanto o político cabe ao Poder Legislativo e ao Executivo.

Há **controle de constitucionalidade político preventivo** quando o presidente da República veta o projeto de lei por entender que ele viola a Constituição *(veto jurídico)*.

STF decidiu que os vetos presidenciais não precisam ser apreciados em ordem cronológica de apreciação

Não cabe ADPF (arguição por descumprimento de preceito fundamental) contra vetos presidenciais

FASE COMPLEMENTAR

O que se promulga é a lei!

A promulgação das leis (ordinária, complementar) será feita, em regra, pelo presidente da República.

No entanto, na hipótese de **sanção tácita** ou ainda na **derrubada de veto**, caberá ao presidente do Senado fazer a promulgação se o chefe do Executivo permanecer inerte pelo prazo de 48 horas.

Já a promulgação das **emendas à Constituição** cabe às **Mesas da Câmara e do Senado**, **em conjunto**, com o respectivo número de ordem. Fique atento(a), pois não é correto

falar em Mesa do Congresso Nacional. Tem mais: na Constituição, **não** há prazo para a promulgação de emendas.

LEI ORDINÁRIA E COMPLEMENTAR

QUEM PROMULGA?

Presidente da República; se ele nada fizer em 48h,
passa para o Presidente do Senado; se ele nada fizer
em 48h, vai para o Vice-presidente do SF.

Emenda à Constituição

Mesas da CD + SF em conjunto, com o respectivo
número de ordem. Não há prazo para promulgação.

Resolução legislativa

Depende. Se a resolução é unicameral, promulgação
será feita pelo presidente da respectiva Casa; resolução
do CN será promulgada pelo Presidente do SF.

Decreto legislativo

Presidente do Senado

Função Fiscalizatória

O **controle interno é feito por todos os órgãos e entidades**, sem distinção de Poder ou de esfera de governo (federal, estadual, distrital ou municipal). Funciona, por exemplo, com as auditorias internas.

o STF entendeu que **a atuação da CGU decorreria de ato de controle interno**

do Poder Executivo. Aliás, seria **dever do Executivo fiscalizar se houve a correta aplicação dos recursos públicos repassados aos demais Entes públicos**. Em tal missão, **não haveria choque com a atuação do TCU**, responsável pelo **controle externo**.

Entretanto, os ministros decidiram que **a investigação da CGU deve se limitar às verbas federais repassadas pela União aos municípios por meio de convênios, não alcançando os recursos de outras origens**.

Já a função fiscalizatória atribuída ao Poder Legislativo e aos Tribunais de Contas se refere ao controle externo.

Dentro da função fiscalizatória, **o Legislativo realiza o controle COFOP** da administração direta e indireta. **Mas o que seria COFOP?**

Traduzindo, **COFOP** é um mnemônico que engloba o controle **C**ontábil, **O**rçamentário, **F**inanceiro, **O**peracional e **P**atrimonial.

A Constituição define que o dever de prestar contas se estende a qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.

Em outras palavras, **a fiscalização leva em conta não o critério subjetivo (ligado à pessoa), mas, sim, o objetivo (ligado ao objeto = dinheiro público)**. Havendo dinheiro público envolvido, ocorrerá a fiscalização.

CONTROLE EXTERNO

De acordo com o art. 71 da Constituição, **o controle externo, a cargo do Congresso Nacional**, será exercido com o **auxílio** do **Tribunal de Contas da União**, ao qual compete:

I – apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

Como regra, o **parecer do Tribunal de Contas sobre as contas do Chefe do Poder Executivo não vincula o Poder Legislativo**, **responsável pelo Controle Externo. Em outras palavras, ainda que se recomende a desaprovação das contas, poderá o Legislativo decidir de forma contrária.**

CAI BASTANTE:

E**m relação às contas** do chefe do Executivo Municipal (**prefeito**), a regra é diversa. Isso porque, de acordo com o disposto no art. 31, § 2º, da Constituição, **o parecer prévio**, emitido pelo TCE ou TCM (onde houver), **só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal**.

IMPORTANTE: o STF entendeu que quem dá a palavra final sobre as contas do Prefeito é a Câmara dos Vereadores, e não o Tribunal de Contas.

II – **julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;**

o STF entendeu ser **INCONSTITUCIONAL** norma estadual que conferia **exclusivamente** à Assembleia Legislativa a tarefa de julgar as contas do Poder Legislativo

LEMBRE-SE: as contas da Assembleia Legislativa devem ser julgadas pela própria Casa Legislativa (com a fiscalização do TC). Por outro lado, as contas do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública são julgadas pelo Tribunal de Contas, que não se limita, nesse caso, à emissão de parecer.

III – **apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal**, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, **excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão**, **bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões**, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

PRIMEIRO, NUMA PEGADINHA SIMPLES, MAS CORRIQUEIRA: é que **o TCU aprecia a legalidade dos atos de admissão de pessoal** da Administração Direta e Indireta, **mas não de cargos em comissão**. Todas as bancas, em provas de todos os níveis, vivem perguntando a mesma coisa.

A concessão inicial de aposentadoria é um ato administrativo complexo.

Isso significa que o ato só se aperfeiçoa após a conjugação de duas manifestações, quais sejam, a do próprio órgão ao qual o servidor está vinculado e do TCU, fiscalizando o processo

(STF, MS n. 24.997).

É que a **SV n. 3** estabelece que, **nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa** quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, **excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão**.

os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de **CINCO ANOS** para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima (STF, RE n. 636.553).

o STF decidiu que, **SE O CONTROLE NÃO FOR FEITO DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL**, opera-se a **DECADÊNCIA**, não podendo mais o TCU cassar a aposentadoria.

A **Súmula Vinculante n. 3** estabelece que, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, **asseguram-se o contraditório e a ampla defesa** quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado,

excetuada a apreciação da legalidade do ato de **concessão inicial** de aposentadoria, reforma e pensão.

IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara do Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no item 2;

V – fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo;

VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município;

VII – prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;

VIII – **aplicar aos responsáveis**, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, **as sanções previstas em lei**, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;

IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;

X – **sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado**, comunicando a decisão à Câmara do Deputados e ao Senado Federal;

No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.

Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.

XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.

DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS

São normas que **VISAM À ESTABILIZAÇÃO E À DEFESA DA CONSTITUIÇÃO** contra processos violentos de mudança ou perturbação da ordem constitucional, mas também à defesa do Estado quando a situação crítica derive de guerra externa, momento em que a legalidade normal é substituída por uma legalidade extraordinária.

ESTADO DE DEFESA: para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e determinados, pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade instituciatingidas por calamidades de grandes proporções na natureza.

ESTADO DE SÍTIO:

I – Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência de medida tomada durante o estado de defesa;

II - Declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira.

QUADRO-RESUMO DOS ESTADOS DE DEFESA E DO ESTADO DE SÍTIO

ESTADO DE DEFESA	
PREVISÃO CONSTITUCIONAL	Art. 136
Competência para decretação	Presidente da República
PROCEDIMENTO	1) Verificação dos pressupostos deadmissibilidade; 2) Oitiva do Conselho da Republica e Conselho de Defesa Nacional; 3) Decreto presidencial; 4) Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o Presidente da República dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria

	absoluta; 5) Se o Congresso Nacional estiver em recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias; 6) O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo, devendo continuarfuncionando enquanto vigorar o estado de defesa; 7) Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.
Duração e prorrogação	Não superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período,se persistirem os motivos que justificaram adecretação.
FISCALIZAÇÃO	A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designar Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa.
Medidas coercitivas que podem ser adotadas	Art. 136, § 1.º e § 3.º

ESTADO DE SÍTIO	
Previsão Constitucional	Art. 137
Competência para decretação	Presidente da República
PROCEDIMENTO (ART. 137 E ART. 138)	1) Verificação de pressupostos deadmissibilidade; 2) Oitiva do conselho da República e Conselho de Defesa Nacional; 3) Consolidar autorização ao Congresso Nacional; 4) O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das medidas especificas e suas áreas abrangidas; 5) Solicitada a autorização para decretar oestado do sítio durante o recesso parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de cinco dias, afim de apreciar ato; 6) O Congresso Nacional permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas.
DURAÇÃO E PRORROGAÇÃO	No caso do art. 137, I – não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo superior; No caso do art. 137, II – poderá ser decretadopor todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão armada estrangeira.

FISCALIZAÇÃO	A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizara execução das medidas referentes ao estado do sítio.
Medidas coercitivas que podem ser adotadas	No caso do art. 137, I - art.139 No caso do art. 137. II -art. 138

FORÇAS ARMADAS

As Forças Armadas, nos termos do art.142da CF/88, são constituídas pela **MARINHA**, pelo **EXÉRCITO** e pela **AERONÁUTICA**, as quais são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e **destinam-se**:

- ✓ Á DEFESA DA PÁTRIA;
- ✓ Á GARANTIA DOS PODERES CONSTITUCIONAIS E,
- ✓ POR INICIATIVA DE QUALQUER DOS PODERES, DA LEI E DA ORDEM.

§ 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

§ 2º Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares.

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

***I** - as patentes, com prerrogativas, direitos e deveres a elas inerentes, são conferidas pelo Presidente da República e asseguradas em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares e, juntamente com os demais membros, o uso dos uniformes das Forças Armadas;*

II - *o militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c, será transferido para a reserva, nos termos da lei;*

III - *o militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ressalvada a hipótese prevista no art. 37, inciso XVI, alínea c, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido por antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva, nos termos da lei;*

IV - *ao militar são proibidas a sindicalização e a greve*

V - *o militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos;*

VI - *o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra;*

VII - *o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior;*

III - *aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea c;*

X - *a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.*

OBSERVAÇÕES E DICAS DE PROVA:

Poderá ser criado órgãos públicos encarregados da segurança pública mediante **Ementa Constitucional (EC)**, **como ocorreu com a Polícia Penal**.

Os Municípios **poderão constituir** guardas municipais **destinadas à proteção de** seus **bens, serviços e instalações**, **conforme** dispuser a lei.

As guardas municipais não são consideradas órgãos de segurança pública.

A **segurança pública**, dever do Estado, **direito e responsabilidade de todos**, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

➔ POLÍCIA FEDERAL;

➔ POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL;

➔ POLÍCIA FERROVIÁRIA FEDERAL;

➔ POLÍCIAS CIVIS;

➔ POLÍCIAS MILITARES E CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES.

➔ **POLÍCIAS PENAIS FEDERAL, ESTADUAIS E DISTRITAL.** (**O ROL É TAXATIVO**)

➔ GCM (O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que as guardas municipais integram o Sistema de Segurança Pública. Na decisão majoritária, tomada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 995, o Plenário afastou todas as interpretações judiciais que excluíam essas instituições do Sistema de Segurança Pública.)

O art. 144 CF/88 disciplina a **SEGURANÇA PÚBLICA**, e em seu §8º traz algumas considerações sobre a **GUARDA MUNICIPAL**, ou seja, **tem previsão constitucional**:

Os Municípios poderão constituir guardas municipais **destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações**, conforme dispuser a lei.

É inconstitucional o exercício do direito de **GREVE** por parte de policiais civis e demais servidores públicos que atuem diretamente na **área de segurança pública**.

ATENÇÃO: Lembrar da atualização feita pela EC nº104/2019, que adicionou as **policias penais estaduais e distritais**.

Uma dica importante é sobre o trecho do dispositivo que fala dos governadores dos territórios. São governadores dos Estados, DF **E Territórios**.

Prestar atenção nesse ponto, pois pode ser uma casca de banana.

Dispositivo na íntegra:

Art. 144, § 6º As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis e as **polícias penais estaduais e distritais**, aos **Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios**.

Polícia Civil é dos Estados → sabemos que os concursos para PC ocorrem por estados.

- Ordem política e social → PF

- Apuração de Infrações Penais, exceto militares → **PC**

Para fixar (SEGURANÇA):

Dever → do Estado!

Direito e responsabilidade → de todos!

POLICIA CIVIL: O servidor policial civil é **remunerado exclusivamente por subsídio**, fixado em parcela única, estabelecida e reajustada por lei federal.